

Datei: 07_email_cfo_an_rentenberater.eml

Von	cfo@neuralis.example.invalid
An	rentenberater@example.invalid
Datum	Wed, 01 Jul 2026 08:22:00 +0200
Betreff	Dr. Vogt Status - bitte nicht nur Bauchgefühl

Guten Morgen Herr Rehbogen,

Dr. Vogt ist weiterhin überzeugt, dass seine Patente, die persönliche Bürgschaft und seine Gründerrolle eine Beschäftigung ausschließen. Für die Rückstellung im Halbjahresabschluss reicht diese Einschätzung nicht. Bitte trennen Sie die Zeit bis zur Satzungsänderung vom 19. September 2025 von der Zeit danach und weisen Sie je Zeitraum aus, welche Beschlüsse er tatsächlich verhindern konnte.

Im Datenraum liegen nun die Gesellschafterlisten, der Anstellungsvertrag, die Beiratsprotokolle, die Bürgschaft über 240000 Euro und die Gehaltsabrechnungen. Noch offen sind die Originaleinladung zur Versammlung vom 2. September 2025 und der E-Mail-Verkehr mit dem Fonds über die Reichweite der Sperrminorität. Miriam Seidl hat außerdem darauf hingewiesen, dass das Vetorecht nur das Ressort Entwicklung betrifft.

Der Fonds möchte keinen Präzedenzfall für alle Gründer seiner Portfoliogesellschaften. Gleichwohl benötigen wir für Neuralis eine belastbare Zahlenbandbreite zu Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung einschließlich möglicher Säumniszuschläge. Bitte legen Sie offen, welche Beträge sicher berechnet und welche nur Szenarien sind. Falls die Rechtsmacht nicht genügt, brauchen wir getrennte Vorschläge für die laufende Abrechnung und die künftige Satzung; eine rückwirkende Gestaltung kommt nicht in Betracht.

Viele Grüße
Caroline Benkert
CFO, Neuralis MedTech GmbH
Henkestraße 91, 91052 Erlangen
Telefon 09131 908 44-18

Von	miriam.seidl@example.invalid
An	henrik.vogt@neuralis.example.invalid
Datum	Wed, 03 Sep 2025 07:55:00 +0200
Betreff	Re: Satzungsänderung gestern

Hallo Henrik,

ich habe der Satzungsänderung gestern zugestimmt, möchte aber festhalten, dass wir über eine eng begrenzte Lösung gesprochen haben. Nach dem Wortlaut betrifft dein Vetorecht Entscheidungen im Ressort Forschung und Entwicklung sowie die Verwertung der beiden Stammpatente. Für Finanzierungsrunden, Budget, Bestellung weiterer Geschäftsführer und deine Abberufung bleibt es bei der vereinbarten Mehrheit. Torben hat diese Grenze in der Sitzung zweimal ausdrücklich verlangt.

Ich bin deshalb nicht sicher, ob die Änderung im laufenden Verfahren so hilft, wie du erwartest. Wenn nur ein Teil der operativen Entscheidungen blockiert werden kann, könnte die Regelung für Außenstehende wie eine punktuelle Schutzklausel wirken. Bitte gib Fabian Rehbogen das vollständige Protokoll und nicht nur den Beschlusstext. Er sollte auch die E-Mail des Fonds vom 29. August kennen, in der eine weitergehende Sperre abgelehnt wurde.

Für die notarielle Anmeldung fehlt außerdem noch die Bestätigung, welche Fassung Frau Dr. Gerlach tatsächlich beurkundet hat. Schick mir bitte den Scan der unterschriebenen Urkunde, sobald er da ist. Bis dahin sollten wir gegenüber der Lohnbuchhaltung nicht behaupten, die Änderung sei bereits im Handelsregister vollzogen.

Viele Grüße
Miriam Seidl
Mitgründerin und Gesellschafterin
Neuralis MedTech GmbH

Datei: emails/2025-09-03_vogt_an_seidl_antwort.eml

Von	henrik.vogt@neuralis.example.invalid
An	miriam.seidl@example.invalid
Datum	Wed, 03 Sep 2025 08:40:00 +0200
Betreff	Re: Re: Satzungsänderung gestern

Hallo Miriam,

ich sehe das Risiko der engen Fassung. Mehr war mit Torben gestern aber nicht zu erreichen. Er hat klar gesagt, dass der Fonds keine Kontrolle über Finanzierungsrunden, Budget und Abberufung abgibt. Mir war wichtig, wenigstens bei der Entwicklungsplattform und der Patentverwertung nicht überstimmt werden zu können, weil dort mein persönliches Know-how und die Bürgschaft betroffen sind.

Ich schicke Fabian das vollständige Protokoll, die Fonds-Mail vom 29. August und die vom Notariat versandte Lesefassung. Die beurkundete Abschrift soll laut Frau Gerlach bis Freitag kommen. Der Lohnbuchhaltung habe ich bislang nur gesagt, dass eine Änderung beschlossen wurde; eine Umstellung der Abrechnung habe ich nicht angewiesen.

Bitte prüfe noch einmal deine Notiz zur Abstimmung über Ziffer 7.3.2. Ich erinnere mich, dass du dich enthalten hast, im Protokoll steht aber „zugestimmt“. Das sollten wir berichtigen, bevor der Text später als Beleg für eine einvernehmliche Neuordnung verwendet wird. Fabian will nächste Woche mit uns beiden und Caroline die zeitliche Wirkung besprechen.

Gruß

Henrik

Dr. Henrik Vogt

Geschäftsführer, Neuralis MedTech GmbH

Datei: emails/2026-05-13_aldenhoven_an_beirat_abberufung.eml

Von	t.aldenhoven@frankenhealth-ventures.example.invalid
An	beirat@neuralis.example.invalid
Datum	Wed, 13 May 2026 16:02:00 +0200
Betreff	Abberufungsbeschluss zugestellt

Liebe Beiratskollegen,

der Gesellschafterbeschluss vom 12. Mai ist Henrik heute um 10:18 Uhr durch den Kurierdienst zugegangen. Die Empfangsbestätigung liegt im Datenraum unter Gesellschaft/Abberufung. Henrik hat um 11:05 Uhr per E-Mail widersprochen und angekündigt, seine Sperrminorität sowie die Zuständigkeit des Beirats prüfen zu lassen.

Ich rechne mit Streit über den Werkvertrag mit Solares Codeworks. Nach meiner Auffassung fällt das Volumen von 186000 Euro unter die Beiratszustimmung nach Ziffer 7.3.2; Henrik beruft sich dagegen auf die 50000-Euro-Grenze je Einzelabruf im Anstellungsvertrag. Bitte sichert die Bestellübersicht und alle Freigaben, insbesondere die drei Abrufe vom 18. Februar, 7. März und 22. April.

Bis zur Abstimmung der Rechtsberater gilt die vereinbarte Kommunikationssperre. An Mitarbeiter und Studienpartner geht nur die vorbereitete Mitteilung der Personalabteilung. Caroline soll zugleich klären, wer Bankvollmachten und Systemrechte technisch sperren darf, ohne laufende Studien zu gefährden. Die Beiratssitzung morgen beginnt um 08:30 Uhr; Frau Dr. Gerlach nimmt für das Notariat per Video teil.

Beste Grüße

Torben Aldenhoven

FrankenHealth Ventures GmbH

Vorsitzender des Beirats der Neuralis MedTech GmbH

Datei: eml/2026-03-11_rehbogen_an_drv_eingangsbestaetigung.eml

Von	rehbogen@kanzlei-rehbogen.example.invalid
An	clearingstelle@drv-bund.example.invalid
Datum	Wed, 11 Mar 2026 11:20:00 +0100
Betreff	Dr. Henrik Vogt, Az. SV-2023-771402-VOGT: Nachbesserung des Widerspruchs

Sehr geehrte Damen und Herren,

in vorbezeichneter Sache übersenden wir die ergänzende Begründung zum Widerspruch vom 10. März 2026 nebst Anlagenverzeichnis. Die Übermittlung umfasst die notarielle Satzungsänderung vom 19. September 2025, die Gesellschafterlisten, die Protokolle vom 18. Juli 2024 und 2. September 2025 sowie die Bürgschaftsurkunde. Die Anlagen sind einzeln bezeichnet und nummeriert.

Bitte bestätigen Sie den vollständigen Eingang der Nachricht und der acht Anlagen. Die Datei mit der Gesellschafterliste hat eine Größe von 4,2 MB; falls sie im Eingangssystem nicht lesbar ist, bitten wir um kurze Nachricht und um Benennung eines zulässigen Ersatzwegs.

Vor Erlass des Widerspruchsbescheids regen wir einen Erläuterungstermin an. Zu klären sind insbesondere die zeitliche Wirkung der Satzungsänderung, die Reichweite der Sperrminorität und die tatsächliche Beschlusspraxis. Als Termine können wir den 24. März zwischen 10:00 und 13:00 Uhr oder den 26. März ab 14:00 Uhr anbieten. Eine Entscheidung nach Aktenlage soll durch diese Anregung nicht verzögert werden.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Fabian Rehbogen
Rechtsanwalt
Kanzlei Rehbogen
Hauptstraße 31, 91054 Erlangen
Telefon 09131 611 72-0
Unser Zeichen FR/214-26

Von	kanzlei-lindenhof@example.invalid
An	henrik.vogt@neuralis.example.invalid
Datum	Mon, 06 Jul 2026 09:18:00 +0200
Betreff	Vogt / DRV, Az. S 5 R 214/26: Unterlagen für Erörterungstermin

Sehr geehrter Herr Dr. Vogt,

für den Erörterungstermin benötigen wir noch die ursprünglichen Kalendereinladungen und Beschlussunterlagen zu den Gesellschafterversammlungen vom 18. Juli 2024 und 2. September 2025. Die nachträglich erstellten Protokolle liegen vor; offen ist, welche Tagesordnung und welche Beschlussvorlagen Ihnen vor den Sitzungen tatsächlich zugehen.

Bitte übersenden Sie außerdem die drei Werkvertragsabrufe von Solares Codeworks, die Bankunterlagen zu Ihrer Bürgschaft sowie die Gehaltsabrechnungen für September bis Dezember 2025. Frau Benkert soll ergänzen, ab welchem Abrechnungsmonat Sozialversicherungsbeiträge zurückgestellt und ob Beträge bereits abgeführt wurden.

Für die Zeugenbefragung benötigen wir aktuelle ladungsfähige Anschriften von Frau Seidl, Herrn Aldenhoven und der früheren Assistenz Frau Blaschke. Teilen Sie uns bitte zu jeder Person knapp mit, welchen konkreten Beschluss oder welche Weisung sie aus eigener Wahrnehmung bestätigen kann. Allgemeine Einschätzungen zur Gründerrolle genügen nicht.

Die gerichtliche Frist zur Stellungnahme läuft am 20. Juli 2026 ab. Unterlagen, die bis zum 13. Juli fehlen, führen wir mit genauer Nachforderungsnotiz auf, statt ihren Inhalt zu unterstellen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Fabian Rehbogen

Rechtsanwalt

Kanzlei Rehbogen, Hauptstraße 31, 91054 Erlangen

Telefon 09131 611 72-0

Unser Zeichen FR/214-26

Datei: eml/2026-09-16_holzapfel_an_rehbogen_vergleich.eml

Von	b.holzapfel@drv-bund.example.invalid
An	rehbogen@kanzlei-rehbogen.example.invalid
Datum	Wed, 16 Sep 2026 09:44:00 +0200
Betreff	Re: Vergleichsvorschlag Az. S 5 R 214/26

Sehr geehrter Herr Dr. Rehbogen,

wir können der von Ihnen vorgeschlagenen zeitlichen Aufteilung grundsätzlich nähertreten. Als Stichtag halten wir weiterhin den 19. September 2025 für sachgerecht, weil die notarielle Satzungsänderung an diesem Tag beschlossen und beurkundet wurde. Eine Rückwirkung auf frühere Abrechnungszeiträume sehen wir nicht. Bitte übersenden Sie noch den Registereintrag und den Nachweis, wann die geänderte Fassung der Gesellschaft mitgeteilt wurde.

Für die Beitragsberechnung benötigen wir eine monatliche Aufstellung der Bruttovergütung, der variablen Bestandteile und der betrieblichen Altersversorgung von Januar 2023 bis September 2025. Die bisherige Excel-Datei enthält für April und Dezember 2024 abweichende Bonuswerte. Frau Benkert soll diese Monate anhand der Lohnkonten erläutern.

Bei den Säumniszuschlägen können wir Ihrem Ansatz nicht vollständig folgen. Wir würden als Beginn frühestens den Zugang der Anhörung prüfen, nicht jedoch ohne Beleg auf einen davorliegenden Zeitpunkt abstellen. Für eine Verständigung müsste außerdem geregelt werden, wie bereits gezahlte Beiträge und die Arbeitgeberanteile behandelt werden.

Bitte teilen Sie bis zum 23. September mit, ob Ihre Mandantschaft auf dieser Grundlage eine überarbeitete Berechnung vorlegt. Danach können wir einen gemeinsamen Vorschlag an das Sozialgericht formulieren.

Mit freundlichen Grüßen

Bettina Holzapfel

Deutsche Rentenversicherung Bund

Referat Statusfeststellung und Prozessführung

Telefon 030 865 73 418

Aktenzeichen SV-2023-771402-VOGT

Datei: 06_beitragsrisiko.csv

zeitraum	monatsvergütung	variable_vergütung_ status	risiko	notiz
2023-03 bis 2023-12	12000	offen	hoch	Status nie geklärt
2024-01 bis 2024-12	12000	30000	hoch	Betriebsprüfung umfasst volles Jahr
2025-01 bis 2025-12	12000	0	hoch	Beirat griff mehrfach ein
2026-01 bis 2026-06	12000	offen	mittel	Verfahren laufend

datum	ereignis	frist_ablauf	status
2023-03-01	Beginn Anstellungsvertrag GF Neufassung		erledigt
2023-09-01	Antrag C0031 Statusfeststellung eingereicht		erledigt
2025-09-02	Notarielle Satzungsänderung Sperrminorität		erledigt
2025-11-18	DRV-Anhörung zugegangen	2025-12-18	erledigt
2026-02-09	DRV-Bescheid Statusfeststellung	2026-03-09	erledigt
2026-02-20	Widerspruch Mandant eigenhändig eingelegt		erledigt
2026-03-10	Nachbesserung Widerspruch durch Kanzlei		erledigt
2026-05-04	Widerspruchsbescheid DRV	2026-06-04	erledigt
2026-05-12	Gesellschafterbeschluss Abberufungsantrag	2026-06-12	läuft
2026-05-28	Klageschrift Sozialgericht Erlangen eingereicht		erledigt
2026-06-30	Klageerwiderung DRV eingegangen		erledigt
2026-09-08	Erörterungstermin Sozialgericht		erledigt
2026-09-15	Vergleichsvorschlag Kanzlei		erledigt
2026-10-20	Vergleichsprotokoll unterzeichnet		erledigt
2026-10-15	Nachtrag Sperrminorität erweitert (Vergleichsbedingung)		erledigt
2026-11-30	Zahlungsfrist Beitragsnachforderung aus Vergleich	2026-11-30	offen

Datei: 91_fristsaachen_belege_offene_punkte_2026-07-06.csv

Punkt	Status	Warum wichtig	Nächster Output
Versicherungszeit	prüfen	Kontenklärung, Arbeitgeber, Ausland	Zeitenmatrix
Leistungsfall	prüfen	medizinischer Verlauf oder Rentenbeginn	Befundchronologie
Zahlbetrag	prüfen	Abschlag, KVdR, Hinzuverdienst	Rechentabelle

Datei: csv/urlaubstage_dr_vogt.csv

jahr	vertraglicher_anspruch_tage	tatsächlich_genommen_tage	quelle
2023	30	4	Reisekostenabrechnung und Kalendereinträge
2024	30	7	Reisekostenabrechnung und Kalendereinträge
2025	30	9	Reisekostenabrechnung und Kalendereinträge
2026	30	3	Reisekostenabrechnung bis Juni

Datei: csv/variable_verguetung_verlauf.csv

jahr	max_möglich_eur	tatsächlich_gezahlt_eur	beschlussdatum	anmerkung
2023	40000	0	offen	Status ungeklärt bei Fälligkeit
2024	40000	30000	2024-07-18	Beirat empfahl volle Kürzung wegen CE-Verzögerung
2025	40000	0	2024-07-18	Rücklage wegen Statusverfahren gebildet
2026	40000	offen	offen	Verfahren noch nicht abgeschlossen

Tabellenblatt: RV-ALV-Beitraege

Zeitraum

2023-03 bis 2023-12

Bruttovergütung EUR/Monat

12000

Beitragsbemessungsgrenze RV/Monat EUR

7300

Beitragspflichtiges Entgelt EUR/Monat

7300

RV-Beitragssatz Prozent

18.6

ALV-Beitragssatz Prozent

2.6

RV-Beitrag AG+AN EUR/Monat

1357.8

ALV-Beitrag AG+AN EUR/Monat

189.8

Zeitraum

2024-01 bis 2024-12

Bruttovergütung EUR/Monat

12000

Beitragsbemessungsgrenze RV/Monat EUR

7550

Beitragspflichtiges Entgelt EUR/Monat

7550

RV-Beitragssatz Prozent

18.6

ALV-Beitragssatz Prozent

2.6

RV-Beitrag AG+AN EUR/Monat

1404.3

ALV-Beitrag AG+AN EUR/Monat

196.3

Zeitraum

2025-01 bis 2025-12

Bruttovergütung EUR/Monat

12000

Beitragsbemessungsgrenze RV/Monat EUR

7550

Beitragspflichtiges Entgelt EUR/Monat

7550

RV-Beitragssatz Prozent

18.6

ALV-Beitragssatz Prozent

2.6

RV-Beitrag AG+AN EUR/Monat

1404.3

ALV-Beitrag AG+AN EUR/Monat

196.3

Zeitraum

2026-01 bis 2026-06

Bruttovergütung EUR/Monat

12000

Beitragsbemessungsgrenze RV/Monat EUR

7450

Beitragspflichtiges Entgelt EUR/Monat

7450

RV-Beitragssatz Prozent

18.6

ALV-Beitragssatz Prozent

2.6

RV-Beitrag AG+AN EUR/Monat

1385.7

ALV-Beitrag AG+AN EUR/Monat

193.7

Zeitraum

Hinweis

Zeitraum

Die Beitragsbemessungsgrenzen sind bundeseinheitliche Werte laut Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung für die jeweiligen Jahre. Für 2026 werden vorläufige Werte verwendet, endgültige Werte stehen zum Zeitpunkt der Aktenanlage noch aus.

Tabellenblatt: Nachforderung-Paragraf25

Zeitraum

2023-03 bis 2023-12 (10 Monate)

RV-Beitrag Summe EUR

13578

ALV-Beitrag Summe EUR

1898

Summe EUR

15476

Verjährungsfrist Paragraf 25 SGB IV

4 Jahre (Regelfrist)

Verjährung tritt ein zum

31.12.2027

Bemerkung

Nicht verjährt, sofern kein Vorsatz

Zeitraum

2024-01 bis 2024-12 (12 Monate)

RV-Beitrag Summe EUR

16851.6

ALV-Beitrag Summe EUR

2355.6

Summe EUR

19207.2

Verjährungsfrist Paragraf 25 SGB IV

4 Jahre (Regelfrist)

Verjährung tritt ein zum

31.12.2028

Bemerkung

Nicht verjährt

Zeitraum

2025-01 bis 2025-12 (12 Monate)

RV-Beitrag Summe EUR

16851.6

ALV-Beitrag Summe EUR

2355.6

Summe EUR

19207.2

Verjährungsfrist Paragraf 25 SGB IV

4 Jahre (Regelfrist)

Verjährung tritt ein zum

31.12.2029

Bemerkung

Nicht verjährt

Zeitraum

2026-01 bis 2026-06 (6 Monate)

RV-Beitrag Summe EUR

8314.2

ALV-Beitrag Summe EUR

1162.2

Summe EUR

9476.4

Verjährungsfrist Paragraf 25 SGB IV

4 Jahre (Regelfrist)

Verjährung tritt ein zum

31.12.2030

Bemerkung

Nicht verjährt, Verfahren läuft

Zeitraum

Gesamtsumme Hauptforderung

Zeitraum

Prüfhinweis

Zeitraum

Die vierjährige Regelverjährung nach Paragraf 25 Absatz 1 SGB IV gilt, solange kein bedingter Vorsatz vorliegt; bei Vorsatz betrüge die Frist 30 Jahre. Die Gesellschaft hatte sich auf eine rechtliche Einschätzung ihres damaligen Beraters gestützt, sodass Vorsatz von der Kanzlei bestritten wird.

Tabellenblatt: Säumniszuschläge

Zeitraum	Rückstand EUR (gerundet)	Säumniszuschlag Prozent pro Monat	Berechnungsbeginn	Bemerkung
2023-03 bis 2025-11	15476	1.0	erst ab Kenntnis, siehe Anhörung 18.11.2025	Gutgläubigkeit wird von der Kanzlei geltend gemacht
2025-12 bis laufend	19207.2	1.0	ab 01.12.2025	unstreitig, falls Bescheid bestandskräftig wird

Tabellenblatt: Buergschaft-Zahlungsfluesse

Datum	Vorgang	Betrag EUR	Beleg
2021-06-03	Übernahme persönliche Bürgschaft gegenüber. Sparkasse Erlangen	400000	Bürgschaftsurkunde Nr. 2021-0417
2024-01-15	Gesellschafterdarlehen Dr. Vogt an Neuralis MedTech GmbH	60000	Darlehensvertrag vom 15.01.2024
2024-01-15	Zinssatz Gesellschafterdarlehen	3	Prozent p.a., siehe Darlehensvertrag
2025-12-31	Stand Inanspruchnahme Bürgschaft	0	Bankauskunft, keine Inanspruchnahme bislang

Gemeinsames Registerportal der Laender - Unternehmensregister

Registergericht: Amtsgericht Fuerth

Registerart / Registernummer: HRB 18442

Firma: Neuralis MedTech GmbH

Sitz: Erlangen

Chronologische Eintragungen (Auszug)

AD 14.11.2019 Ersteintragung. GF: Dr. Henrik Vogt, einzelvertretungsberecht.

AD 22.05.2021 Kapitalerhoehung auf 100.000,00 EUR

AD 06.03.2023 Neufassung Gesellschaftsvertrag (Urk. Nr. 214/2023)

AD 19.09.2025 Nachtrag Paragraf 6 und Paragraf 9 (Urk. Nr. 501/2025)

Abrufhinweis: Abruf vom 03.02.2026, gebuehrenpflichtiger Ausdruck,
elektronisch signiert.

Bilddatei: hr-portal-auszug-screenshot.jpg



Gesellschafter Neuralis (Gruppe)

Torben Aldenhoven, Henrik Vogt, Miriam Seidl

Torben Aldenhoven

Kurzer Reminder: die Sperrminoritaet soll strikt auf Entwicklung begrenzt bleiben, sonst trage ich das intern nicht mit.

14:02

Verstanden. Ich brauche aber wenigstens fuer das Ressort volle Zustimmungspflicht, sonst bringt mir das nichts.

14:06

Miriam Seidl

Koennt ihr das bitte auch mit Blick auf das DRV-Verfahren abstimmen? Nicht dass wir am Ende eine Regelung haben, die uns dort schadet.

14:11

Torben Aldenhoven

Das ist Sache der Anwaelte. Uns geht es um die operative Kontrolle, nicht um das DRV-Verfahren.

14:13

Fabian sagt, eng gefasst ist besser als nichts. Ich nehme das erstmal so an und verhandle naechstes Jahr nach.

14:20

Datei

Office-Dokument: 01_mandatsnotiz_clearingstelle.docx

Mandatsnotiz Clearingstellenverfahren

1 Beteiligte und wirtschaftlicher Hintergrund

Mandantin ist die Neuralis MedTech GmbH, Henkestraße 91, 91054 Erlangen. Geschäftsführer ist Dr. Henrik Vogt, Ingenieur und Mitgründer, mit einem Anteil von 32 Prozent am Stammkapital. Weitere Gesellschafter sind der Venture-Fonds FrankenHealth Ventures GmbH mit 51 Prozent und die Ärztin Dr. Miriam Seidl mit 17 Prozent. Dr. Vogt verantwortet die Ressorts Entwicklung, Zulassung und klinische Kooperationen.

2 Anlass

Nach einer Betriebsprüfung im Jahr 2026 hat die DRV Bund im Rahmen des Statusfeststellungsverfahrens angefragt, ob Dr. Vogt seit dem 01.03.2023 abhängig beschäftigt ist. Die GmbH hat ihn bisher als nicht versicherungspflichtigen Gesellschafter-Geschäftsführer behandelt und keine Beiträge abgeführt. Die Prüferin verweist zur Begründung ihrer Zweifel auf die Minderheitsbeteiligung, die feste Monatsvergütung, die Urlaubsregelung und die Zustimmungsvorbehalte des Beirats.

3 Unterlagenlage und streitige Punkte

Der Gesellschaftsvertrag in seiner Neufassung vom 24.02.2023, der Geschäftsführer-Anstellungsvertrag, die Beiratsprotokolle und der von der GmbH ausgefüllte Feststellungsbogen C0032 liegen vollständig in der Akte. Zwischen den Beteiligten sind unter anderem folgende Punkte streitig oder aufklärungsbedürftig:

3.1 Reichweite der Stimm- und Beschlussrechte des Dr. Vogt nach dem Gesellschaftsvertrag, insbesondere in Bezug auf laufende Weisungen und auf die Abberufung als Geschäftsführer.

3.2 Bedeutung der von Dr. Vogt persönlich übernommenen Bürgschaft über 400.000 EUR und seiner Stellung als alleiniger Inhaber des Entwicklungs-Know-hows.

3.3 Tatsächliche Handhabung von Weisungen, Urlaub, Berichtspflichten und Vergütung im Verhältnis zu den vertraglichen Regelungen.

3.4 Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben im Feststellungsbogen C0032.

4 Verfahrensstand und Fristen

Die DRV Bund hat mit ihrer Anhörung eine Äußerungsfrist gesetzt. Zu erarbeiten sind die Stellungnahme im Anhörungsverfahren, die Aufbereitung der Beitragsfolgen sowie die Fristsachen. Der weitere Sachverhalt und die für die Bewertung maßgeblichen Unterlagen ergeben sich aus den übrigen Aktenstücken; die rechtliche Bewertung bleibt der Bearbeitung vorbehalten.

Datei

Office-Dokument: 02_gesellschaftsvertrag.docx

Gesellschaftsvertrag der Neuralis MedTech GmbH

Vollständige Neufassung aufgrund des Gesellschafterbeschlusses vom 24.02.2023, notariell beurkundet durch Notar Dr. Alfons Reinboth, Erlangen, Urkundenrolle Nr. 214/2023. Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Fürth unter HRB 18 442 am 06.03.2023.

Diese Fassung gibt den Gesellschaftsvertrag vollständig und ohne Auslassungen wieder.

1 Firma, Sitz und Geschäftsjahr

1.1 Die Firma der Gesellschaft lautet Neuralis MedTech GmbH.

1.2 Sitz der Gesellschaft ist Erlangen. Die Geschäftsanschrift lautet Henkestraße 91, 91054 Erlangen.

1.3 Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr nach dieser Neufassung endet am 31.12.2023.

2 Gegenstand des Unternehmens

2.1 Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, die klinische Erprobung, die Zulassung und der Vertrieb von Medizinprodukten der Neurotechnologie, insbesondere implantierbarer und nichtimplantierbarer Systeme zur Stimulation und Ableitung neuronaler Signale, sowie die dazugehörige Softwareentwicklung.

2.2 Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann andere Unternehmen gründen, erwerben, sich an ihnen beteiligen und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.

2.3 Tätigkeiten, die einer öffentlich-rechtlichen Erlaubnis bedürfen, nimmt die Gesellschaft erst nach Erteilung der jeweiligen Erlaubnis auf.

3 Stammkapital und Geschäftsanteile

3.1 Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 100.000,00 EUR (in Worten: einhunderttausend Euro).

3.2 Vom Stammkapital übernehmen:

3.2.1 die FrankenHealth Ventures GmbH mit Sitz in München einen Geschäftsanteil im Nennbetrag von 51.000,00 EUR (Geschäftsanteil Nr. 1),

3.2.2 Herr Dr. Henrik Vogt, wohnhaft in Erlangen, einen Geschäftsanteil im Nennbetrag von 32.000,00 EUR (Geschäftsanteil Nr. 2),

3.2.3 Frau Dr. Miriam Seidl, wohnhaft in Nürnberg, einen Geschäftsanteil im Nennbetrag von 17.000,00 EUR (Geschäftsanteil Nr. 3).

3.3 Die Stammeinlagen sind vollständig in Geld erbracht. Jeder Geschäftsanteil ist frei teilbar, soweit dieser Vertrag nichts anderes bestimmt.

3.4 Je 1,00 EUR eines Geschäftsanteils gewährt eine Stimme in der Gesellschafterversammlung.

4 Geschäftsführung und Vertretung

4.1 Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Gesellschafterversammlung bestellt und beruft die Geschäftsführer und kann ihnen jederzeit Einzelvertretungsbefugnis und Befreiung von den Beschränkungen des Paragraphen 181 BGB erteilen oder entziehen.

4.2 Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

4.3 Die Geschäftsführer führen die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der Gesetze, dieses Vertrages, einer etwaigen Geschäftsordnung und der Weisungen der Gesellschafterversammlung. Die Gesellschafterversammlung kann den Geschäftsführern durch Beschluss jederzeit Weisungen für die Geschäftsführung erteilen; die Geschäftsführer sind an diese Weisungen gebunden.

4.4 Die Gesellschafterversammlung kann eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführung erlassen, ändern und aufheben und darin einen Katalog zustimmungsbedürftiger Geschäfte festlegen.

4.5 Folgende Maßnahmen darf die Geschäftsführung nur mit vorheriger Zustimmung der Gesellschafterversammlung vornehmen, soweit sie nicht ohnehin dem Beirat nach Ziffer 7 zugewiesen sind:

4.5.1 der Abschluss, die Änderung und die Beendigung von Verträgen, die die Gesellschaft im Einzelfall mit mehr als 75.000,00 EUR belasten,

4.5.2 die Aufnahme von Darlehen und die Übernahme von Bürgschaften oder sonstigen Sicherheiten,

4.5.3 der Erwerb, die Veräußerung und die Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten,

4.5.4 die Übertragung, Lizenzierung oder Belastung von Patenten und sonstigen gewerblichen Schutzrechten der Gesellschaft.

5 Gesellschafterversammlung

5.1 Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet einmal jährlich innerhalb von acht Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres statt. Außerordentliche Versammlungen sind einzuberufen, wenn das Interesse der Gesellschaft es erfordert oder wenn Gesellschafter, die zusammen mindestens zehn Prozent des Stammkapitals halten, dies unter Angabe des Zwecks schriftlich verlangen.

5.2 Die Versammlung wird durch die Geschäftsführung mit einer Frist von zwei Wochen in Textform unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Der Tag der Absendung und der Tag der Versammlung werden nicht mitgerechnet.

5.3 Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens fünfundsiebzig Prozent des Stammkapitals vertreten sind. Ist eine ordnungsgemäß einberufene Versammlung nicht beschlussfähig, so ist mit gleicher Tagesordnung und einer Frist von einer Woche eine neue Versammlung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf das vertretene Kapital beschlussfähig ist; hierauf ist in der zweiten Einladung hinzuweisen.

5.4 Den Vorsitz führt der Vertreter der FrankenHealth Ventures GmbH, im Verhinderungsfall der an Lebensjahren älteste anwesende Gesellschafter. Dem Vorsitzenden steht kein Stichtscheid zu.

5.5 Beschlüsse können auch außerhalb von Versammlungen schriftlich, per Telefax oder in Textform gefasst werden, wenn sich alle Gesellschafter mit dieser Art der Beschlussfassung einverstanden erklären.

6 Gesellschafterbeschlüsse und Mehrheiten

6.1 Beschlüsse der Gesellschafter werden mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit nicht das Gesetz oder dieser Vertrag eine größere Mehrheit vorschreibt. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen.

6.2 Einer Mehrheit von mindestens fünfundsiebzig Prozent der abgegebenen Stimmen bedürfen Beschlüsse über:

6.2.1 Änderungen dieses Gesellschaftsvertrages,

6.2.2 Erhöhungen und Herabsetzungen des Stammkapitals sowie sonstige Kapitalmaßnahmen,

6.2.3 die Veräußerung wesentlicher Patente oder des im Wesentlichen gesamten Vermögens der Gesellschaft,

6.2.4 die Feststellung des Jahresbudgets, soweit dieses ein Gesamtvolumen von 250.000,00 EUR übersteigt,

6.2.5 die Aufnahme von Darlehen über 150.000,00 EUR im Einzelfall,

6.2.6 die Bestellung und die Abberufung eines Geschäftsführers ohne wichtigen Grund,

6.2.7 den Abschluss, die Änderung und die Beendigung von Unternehmensverträgen, insbesondere von Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträgen,

6.2.8 die Auflösung der Gesellschaft.

6.3 Die Bestellung und die Abberufung eines Geschäftsführers aus wichtigem Grund sowie der Entzug der Vertretungsbefugnis aus wichtigem Grund werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen beschlossen. Der betroffene Gesellschafter-Geschäftsführer hat bei der Abstimmung über seine Abberufung aus wichtigem Grund kein Stimmrecht.

6.4 Beschlüsse können nur innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zugang des Protokolls durch Klage angefochten werden. Über jede Versammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die den Gesellschaftern in Textform zu übersenden ist.

7 Beirat

7.1 Die Gesellschaft hat einen Beirat aus drei Mitgliedern. Die FrankenHealth Ventures GmbH entsendet zwei Mitglieder, die übrigen Gesellschafter benennen gemeinsam ein Mitglied. Der Beirat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden.

7.2 Der Beirat berät und überwacht die Geschäftsführung. Er tritt mindestens vierteljährlich zusammen. Die Geschäftsführung berichtet dem Beirat monatlich über den Geschäftsverlauf, die Entwicklungsvorhaben und die finanzielle Lage.

7.3 Der vorherigen Zustimmung des Beirats bedürfen:

7.3.1 Investitionen und Anschaffungen über 50.000,00 EUR im Einzelfall,

7.3.2 die Einstellung, die Beförderung und die Kündigung von Mitarbeitern ab der Vergütungsgruppe Leitung,

7.3.3 der Abschluss klinischer Studienverträge mit einem Volumen über 100.000,00 EUR.

7.4 Der Beirat kann sich eine Geschäftsordnung geben. Seine Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst.

8 Wettbewerbsverbot

8.1 Den Gesellschaftern ist es untersagt, sich unmittelbar oder mittelbar an einem Unternehmen zu beteiligen oder für ein Unternehmen tätig zu werden, das mit der Gesellschaft im Wettbewerb steht. Das Verbot gilt nicht für Beteiligungen von weniger als fünf Prozent an börsennotierten Gesellschaften.

8.2 Die Gesellschafterversammlung kann einem Gesellschafter mit einfacher Mehrheit Befreiung vom Wettbewerbsverbot erteilen. Für die FrankenHealth Ventures GmbH gilt das Wettbewerbsverbot nur für Beteiligungen an unmittelbaren Wettbewerbern im Bereich der implantierbaren Neurostimulation.

9 Verfügung über Geschäftsanteile

9.1 Die Abtretung, die Verpfändung und jede sonstige Verfügung über Geschäftsanteile oder Teile von ihnen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung mit einer Mehrheit von fünfundsiebzig Prozent der abgegebenen Stimmen.

9.2 Beabsichtigt ein Gesellschafter, seinen Geschäftsanteil ganz oder teilweise an einen Dritten zu veräußern, so steht den übrigen Gesellschaftern ein Vorkaufsrecht im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile zu. Der verkaufswillige Gesellschafter hat den beabsichtigten Verkauf und dessen Bedingungen den übrigen Gesellschaftern in Textform anzuzeigen; das Vorkaufsrecht ist innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Anzeige auszuüben.

10 Einziehung von Geschäftsanteilen

10.1 Die Einziehung eines Geschäftsanteils ist mit Zustimmung des betroffenen Gesellschafters jederzeit zulässig.

10.2 Die Einziehung ohne Zustimmung des betroffenen Gesellschafters ist zulässig, wenn:

10.2.1 über das Vermögen des Gesellschafters das Insolvenzverfahren eröffnet oder dessen Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird,

10.2.2 in den Geschäftsanteil die Zwangsvollstreckung betrieben und nicht innerhalb von zwei Monaten aufgehoben wird,

10.2.3 in der Person des Gesellschafters ein wichtiger Grund vorliegt, der seine Ausschließung rechtfertigt.

10.3 Über die Einziehung beschließt die Gesellschafterversammlung mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Der betroffene Gesellschafter hat bei diesem Beschluss kein Stimmrecht. Statt der Einziehung kann die Versammlung beschließen, dass der Geschäftsanteil auf die Gesellschaft, auf einen oder mehrere Gesellschafter oder auf einen von der Gesellschaft benannten Dritten zu übertragen ist.

11 Abfindung

11.1 Scheidet ein Gesellschafter durch Einziehung oder Ausschließung aus, so erhält er eine Abfindung. Diese bemisst sich nach dem Verkehrswert des Geschäftsanteils, der nach den Grundsätzen des Instituts der Wirtschaftsprüfer zur Unternehmensbewertung zu ermitteln ist.

11.2 Die Abfindung ist in drei gleichen Jahresraten zu zahlen; die erste Rate ist sechs Monate nach dem Ausscheiden fällig. Der jeweils offene Betrag ist mit zwei Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen.

11.3 In den Fällen der Einziehung wegen Insolvenz oder Zwangsvollstreckung ist die Abfindung auf achtzig Prozent des nach Ziffer 11.1 ermittelten Wertes begrenzt.

12 Jahresabschluss und Ergebnisverwendung

12.1 Die Geschäftsführung stellt den Jahresabschluss innerhalb der gesetzlichen Fristen auf und legt ihn der Gesellschafterversammlung zur Feststellung vor.

12.2 Über die Verwendung des Ergebnisses beschließt die Gesellschafterversammlung mit einfacher Mehrheit. Sie kann Gewinne ganz oder teilweise in Gewinnrücklagen einstellen oder als Gewinnvortrag ausweisen. Ein Anspruch auf Vollausschüttung besteht nicht.

13 Kündigung und Ausscheiden

13.1 Jeder Gesellschafter kann die Gesellschaft mit einer Frist von zwölf Monaten zum Ende eines Geschäftsjahres, erstmals zum 31.12.2028, in Textform gegenüber der Gesellschaft und den übrigen Gesellschaftern kündigen.

13.2 Die Kündigung führt nicht zur Auflösung der Gesellschaft, sondern zum Ausscheiden des kündigenden Gesellschafters gegen Abfindung nach Ziffer 11. Sein Geschäftsanteil ist einzuziehen oder nach Wahl der Gesellschafterversammlung zu übertragen.

14 Bekanntmachungen und Schlussbestimmungen

14.1 Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen ausschließlich im Bundesanzeiger.

14.2 Die Gründungskosten trägt die Gesellschaft bis zu einem Höchstbetrag von 2.500,00 EUR.

14.3 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung tritt eine Regelung, die dem wirtschaftlich Gewollten am nächsten kommt. Gleiches gilt für etwaige Lücken des Vertrages.

14.4 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der notariellen Beurkundung, soweit nicht das Gesetz eine strengere Form vorsieht.

Beglaubigter Auszug aus der notariellen Neufassung. Für die Übereinstimmung mit der Urschrift:
Notar Dr. Alfons Reinboth, Erlangen, 06.03.2023.

Datei

Office-Dokument: 03_geschaefsfuehrervertrag.docx

Geschäftsführer-Anstellungsvertrag

zwischen der Neuralis MedTech GmbH, Henkestraße 91, 91054 Erlangen, vertreten durch die Gesellschafterversammlung, diese vertreten durch den Beiratsvorsitzenden Herrn Prof. Dr. Cornelius Baumhauer (nachfolgend Gesellschaft), und Herrn Dr. Henrik Vogt, Ingenieur, wohnhaft Schuhstraße 12, 91052 Erlangen (nachfolgend Geschäftsführer).

Dieser Vertrag gibt die Anstellungsbedingungen vollständig wieder.

1 Aufgabe und Stellung

1.1 Der Geschäftsführer wurde durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.02.2023 zum Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt. Die Bestellung ist Gegenstand einer gesonderten Organentscheidung; dieser Vertrag regelt das schuldrechtliche Anstellungsverhältnis.

1.2 Der Geschäftsführer verantwortet die Ressorts Entwicklung, regulatorische Zulassung und klinische Kooperationen. Er führt die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der Gesetze, des Gesellschaftsvertrages, einer etwaigen Geschäftsordnung sowie der Beschlüsse und Weisungen der Gesellschafterversammlung und des Beirats.

1.3 Der Geschäftsführer hat die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes anzuwenden. Er ist verpflichtet, die ihm durch Gesellschaftsvertrag, Geschäftsordnung und Beschlusslage gesetzten Zustimmungsvorbehalte zu beachten.

2 Arbeitszeit und Arbeitsort

2.1 Der Geschäftsführer stellt seine volle Arbeitskraft in den Dienst der Gesellschaft. Eine feste Arbeitszeit ist nicht vereinbart; der Geschäftsführer richtet seine Tätigkeit an den Erfordernissen der Gesellschaft aus.

2.2 Dienstort ist der Sitz der Gesellschaft in Erlangen. Der Geschäftsführer ist verpflichtet, auch auswärts tätig zu werden, soweit die Belange der Gesellschaft dies erfordern.

3 Vergütung

3.1 Der Geschäftsführer erhält eine feste Vergütung von 12.000,00 EUR brutto monatlich, zahlbar jeweils zum letzten Werktag des Kalendermonats.

3.2 Daneben erhält der Geschäftsführer eine variable Vergütung von bis zu 40.000,00 EUR jährlich. Sie wird fällig, soweit die vom Beirat jährlich festgelegten Meilensteine zur Zulassung, zur Gewinnung von Pilotkunden und zum Abschluss einer Finanzierungsrunde erreicht werden.

3.3 Die Gesellschaft schließt für den Geschäftsführer eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (D&O-Versicherung) mit marktüblicher Deckungssumme ab und trägt die Prämie.

3.4 Mit der Vergütung sind sämtliche Tätigkeiten des Geschäftsführers für die Gesellschaft abgegolten. Überstunden, Mehr-, Sonn- und Feiertagsarbeit werden nicht gesondert vergütet.

4 Urlaub und Verhinderung

4.1 Der Geschäftsführer hat Anspruch auf einen bezahlten Jahresurlaub von 30 Arbeitstagen. Die zeitliche Lage des Urlaubs stimmt der Geschäftsführer mit dem Beiratsvorsitzenden ab, damit die Belange der Gesellschaft gewahrt bleiben.

4.2 Bei einer durch Krankheit oder einen anderen vom Geschäftsführer nicht zu vertretenden Umstand verursachten Arbeitsverhinderung wird die feste Vergütung für die Dauer von sechs Wochen fortgezahlt. Leistungen Dritter, insbesondere Krankengeld, sind anzurechnen, soweit sie auf Beiträgen der Gesellschaft beruhen.

5 Zustimmungsbedürftige Geschäfte

5.1 Der Geschäftsführer darf Entwicklungsentscheidungen mit einem finanziellen Umfang bis zu 50.000,00 EUR im Einzelfall eigenständig treffen.

5.2 Der vorherigen Zustimmung des Beirats oder der Gesellschafterversammlung nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages bedürfen insbesondere klinische Studien, Übertragungen und Lizenzierungen von Patenten, Verträge mit einem Volumen über 75.000,00 EUR sowie Einstellungen und Kündigungen im Leitungskreis.

6 Nebentätigkeit, Wettbewerb und Verschwiegenheit

6.1 Jede entgeltliche oder unentgeltliche Nebentätigkeit bedarf der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung. Die Zustimmung kann widerrufen werden, wenn die Belange der Gesellschaft dies erfordern.

6.2 Während der Dauer dieses Vertrages ist dem Geschäftsführer jede Tätigkeit für ein Wettbewerbsunternehmen untersagt.

6.3 Der Geschäftsführer wahrt über alle vertraulichen Angelegenheiten der Gesellschaft, insbesondere über Entwicklungs-, Patent- und Studiendaten, auch nach Beendigung des Vertrages Stillschweigen.

6.4 Alle Arbeitsergebnisse und Erfindungen, die der Geschäftsführer in Ausübung seiner Tätigkeit schafft, stehen der Gesellschaft zu; er tritt etwaige Rechte hieran schon jetzt an die Gesellschaft ab.

7 Vertragsdauer und Beendigung

7.1 Der Vertrag beginnt am 01.03.2023 und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.

7.2 Der Vertrag kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines Kalenderhalbjahres ordentlich gekündigt werden. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

7.3 Wird der Geschäftsführer als Organ abberufen, so gilt dies zugleich als Kündigung des Anstellungsverhältnisses zum nächsten zulässigen Termin, es sei denn, die Gesellschafterversammlung trifft eine abweichende Regelung. Die Abberufung als Organ und die Kündigung des Anstellungsvertrages sind rechtlich getrennt zu beurteilen.

7.4 Nach Zugang einer Kündigung oder nach der Abberufung kann die Gesellschaft den Geschäftsführer unter Fortzahlung der Vergütung von der Pflicht zur Dienstleistung freistellen.

8 Schlussbestimmungen

8.1 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Textform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieser Formklausel.

8.2 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine Regelung, die dem wirtschaftlich Gewollten am nächsten kommt.

Erlangen, den 27.02.2023

Für die Gesellschaft: Prof. Dr. Cornelius Baumhauer, Beiratsvorsitzender

Der Geschäftsführer: Dr. Henrik Vogt

Datei

Office-Dokument: 04_beiratsprotokolle.docx

Beirats- und Gesellschafterprotokolle, Auszüge

1 Sitzung vom 14.02.2025

Die FrankenHealth Ventures GmbH verlangt eine Kostensenkung und die Verschiebung der zweiten klinischen Studie. Dr. Vogt widerspricht, weil sonst die CE-Roadmap scheitere. Beschluss: Die Studie wird um drei Monate verschoben, Dr. Vogt soll ein Alternativbudget vorlegen. Abstimmung: 68 Prozent dafür, 32 Prozent dagegen.

2 Sitzung vom 20.11.2025

Dr. Vogt verweigert die Erteilung einer Patentlizenz an einen US-Partner, weil er die Exklusivität für gefährlich hält. Ein Beschluss über den Verkauf der Patentfamilie NLM-4 wird nicht erreicht, weil hierfür fünfundsiebzig Prozent der Stimmen erforderlich sind; Dr. Vogt stimmt mit seinen Anteilen dagegen.

3 Sitzung vom 06.05.2026

Der Beirat weist Dr. Vogt an, zwei Entwicklerstellen erst nach einer Finanzierungszusage zu besetzen. Dr. Vogt akzeptiert die Weisung unter Protest.

Datei

Office-Dokument: 05_c0032_feststellungsbogen_ausgefüllt.docx

Feststellungsbogen C0032, ausgefüllte Fassung

Deutsche Rentenversicherung Bund - Feststellung des sozialversicherungsrechtlichen Status eines Gesellschafter-Geschäftsführers

Ausgefüllt von: Caroline Benkert, CFO Neuralis MedTech GmbH - Datum: 25.08.2023

1 Angaben zur Beteiligung

1.1 Höhe der Kapitalbeteiligung des Geschäftsführers am Stammkapital: 32 Prozent.

1.2 Bestehen gesellschaftsvertragliche Sonderrechte (Vetorecht, Sperrminorität)? Zum Zeitpunkt der Antragstellung: Nein. Eine Sperrminorität für das Ressort Entwicklung wurde erst am 19.09.2025 nachträglich eingeführt, siehe Nachtragsurkunde.

1.3 Kann der Geschäftsführer Beschlüsse der Gesellschafterversammlung mit einfacher Mehrheit verhindern? Nein.

1.4 Kann der Geschäftsführer Beschlüsse mit qualifizierter Mehrheit (75 Prozent) verhindern? Ja, da 25 Prozent zur Verhinderung genügen und er 32 Prozent hält.

2 Angaben zur Weisungsgebundenheit

2.1 Unterliegt der Geschäftsführer einer Geschäftsordnung mit Zustimmungsvorbehalten? Ja, siehe Gesellschaftsvertrag Paragraph 7.3 (Beirat).

2.2 Wurden dem Geschäftsführer seit Vertragsbeginn Weisungen erteilt? Angabe der Gesellschaft: Der Beirat hat am 06.05.2026 die Weisung erteilt, zwei Entwicklerstellen erst nach Finanzierungszusage zu besetzen. Am 14.02.2025 wurde die zweite klinische Studie um drei Monate verschoben.

2.3 Feste Arbeitszeit vereinbart? Nein, laut Ziffer 2.1 des Anstellungsvertrags.

2.4 Urlaubsanspruch vertraglich geregelt? Ja, 30 Arbeitstage, Abstimmung mit dem Beiratsvorsitzenden erforderlich (Stand bei Antragstellung 2023, seit Nachtrag 2025 für das Ressort Entwicklung nicht mehr erforderlich).

2.5 Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall vertraglich geregelt? Ja, sechs Wochen.

3 Angaben zum Unternehmerrisiko

3.1 Feste oder variable Vergütung? Feste Vergütung 12000 EUR monatlich, variable Vergütung bis 40000 EUR jährlich nach Meilensteinen.

3.2 Wurde die variable Vergütung in der Vergangenheit tatsächlich in voller Höhe, teilweise oder gar nicht gezahlt? Angabe der Gesellschaft: 2023 stand aus, 2024 wurden 30000 EUR von möglichen 40000 EUR gezahlt, 2025 wurde die variable Vergütung auf Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.07.2024 vollständig gestrichen.

3.3 Hat der Geschäftsführer Sicherheiten für die Gesellschaft übernommen? Ja, persönliche Bürgschaft gegenüber der Hausbank in Höhe von 400000 EUR, übernommen am 03.06.2021 im Zusammenhang mit einem Investitionskredit für das Labor.

3.4 Hat der Geschäftsführer der Gesellschaft Darlehen gewährt? Ja, 60000 EUR im Jahr 2024 zu drei Prozent Zinsen.

4 Sonstige Angaben

4.1 Ist der Geschäftsführer Mitgründer? Ja, Gründung 2019 als Alleingesellschafter, Reduzierung auf 32 Prozent im Zuge der Finanzierungsrunde 2021.

4.2 Verfügt der Geschäftsführer über technisches Fachwissen, ohne das der Betrieb nicht fortgeführt werden könnte? Angabe der Gesellschaft: Herr Dr. Vogt ist alleiniger Erfinder beziehungsweise Miterfinder der Patentfamilie NLM-4.

Erklärung: Die Angaben wurden nach bestem Wissen gemacht. Rückfragen der Clearingstelle sind möglich.

Datei

Office-Dokument: 08_stellungnahme_draft.docx

Stellungnahmeentwurf Status Dr. Vogt

1. Tatsachenkern

Dr. Vogt ist Mitgründer, Geschäftsführer und Minderheitsgesellschafter. Er trägt ein erhebliches wirtschaftliches Risiko, besitzt technisches Schlüsselwissen und kann bestimmte Strukturrentscheidungen blockieren. Zugleich ist er bei laufender Budget- und Personalsteuerung an Beirats- und Gesellschaftervorgaben gebunden.

2. Rechtliche Arbeitslinie

Die Stellungnahme stellt die Rechtsmacht aus dem Gesellschaftsvertrag in den Mittelpunkt. Faktische Autorität, Bürgschaft und Branchenwissen werden nur unterstützend verwendet. Die neuere BSG-Rechtsprechung verlangt eine belastbare Rechtsmacht, nicht nur Unentbehrlichkeit oder familiäre Rücksichtnahme.

3. Antrag

Primär wird beantragt, die Tätigkeit aufgrund der besonderen gesellschaftsrechtlichen Sperrposition als nicht versicherungspflichtig festzustellen. Hilfsweise wird um Hinweis gebeten, welche Tatsachen aus Sicht der Clearingstelle für eine gegenteilige Bewertung entscheidungserheblich sind, damit eine Anpassung der Satzung und der künftigen Abrechnung geprüft werden kann.

Datei

Office-Dokument: 09_satzungsaenderung_optionen.docx

Optionen für Satzungsänderung und Zukunftsgestaltung

1. Ziel

Wenn das laufende Verfahren ungünstig ausgeht, soll die Zukunft rechtssicher gestaltet werden. Eine rückwirkende Satzungsänderung heilt den vergangenen Status nicht. Für die Zukunft sind klare und wirksame gesellschaftsrechtliche Rechte erforderlich.

2. Optionen

Option	Wirkung	Haken
Anteilerhöhung auf 50 Prozent	stärkere Blockademacht	Fonds gibt Kontrolle ab
umfassende Sperrminorität	Weisungen im Anstellungsverhältnis blockierbar	muss gesellschaftsvertraglich sauber sein
echte Selbständigkeit außerhalb GmbH	Beratungsvertrag statt Geschäftsführerrolle	Organstellung bleibt problematisch
reguläre Beschäftigung	Beitragsklarheit	Nachzahlung und Nettolohnfragen

3. Umsetzungshinweis

Keine kosmetische Nebenabrede. Die rechtliche Macht muss aus Satzung, Beschlusslage und tatsächlicher Durchführung folgen. Parallel sind Payroll, D&O, Pensionszusage und Gesellschafterdarlehen zu prüfen.

Datei

Office-Dokument: 10_handelsregisterauszug_hrb.docx

Handelsregisterauszug

Amtsgericht Fürth, Abteilung B, HRB 18442

Abrufdatum: 03.02.2026, Abruf durch Kanzlei Rehbogen und Kollegen über das gemeinsame Registerportal der Länder.

1 Firma und Sitz

1.1 Firma: Neuralis MedTech GmbH.

1.2 Sitz: Erlangen. Geschäftsanschrift: Henkestraße 91, 91054 Erlangen.

1.3 Gegenstand: Entwicklung, klinische Erprobung, Zulassung und Vertrieb von Medizinprodukten der Neurotechnologie sowie zugehörige Softwareentwicklung.

2 Stammkapital

2.1 Stammkapital: 100000,00 EUR.

3 Geschäftsführung, lfd. Eintragungen

Lfd. Nr.	Datum	Eintragung
1	14.11.2019	Ersteintragung. Geschäftsführer: Dr. Henrik Vogt, einzelvertretungsberechtigt, befreit von den Beschränkungen des Paragraphen 181 BGB.
2	22.05.2021	Kapitalerhöhung auf 100000,00 EUR nach Eintritt der FrankenHealth Ventures GmbH und der Frau Dr. Miriam Seidl.
3	06.03.2023	Neufassung des Gesellschaftsvertrags aufgrund Beschlusses vom 24.02.2023, Urkunde des Notars Dr. Alfons Reinboth, Urkundenrolle Nr. 214/2023.
4	19.09.2025	Neufassung Paragraph 6 und Paragraph 9 des Gesellschaftsvertrags (Sperrminorität, Vinkulierung) aufgrund Beschlusses vom 02.09.2025, Urkunde des Notars Dr. Alfons Reinboth, Urkundenrolle Nr. 501/2025.

4 Gesellschafter laut zuletzt eingereichter Liste

Gesellschafter	Geschäftsanteil Nr.	Nennbetrag EUR	Anteil Prozent
FrankenHealth Ventures GmbH, München	1	51000,00	51
Dr. Henrik Vogt, Erlangen	2	32000,00	32
Dr. Miriam Seidl, Nürnberg	3	17000,00	17

5 Vertretungsbefugnis, aktueller Stand

Dr. Henrik Vogt ist einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer, befreit von den Beschränkungen des Paragraphen 181 BGB. Ein Prokurist ist nicht bestellt.

Datei

Office-Dokument: 11_gesellschafterliste_aktuell_und_historisch.docx

Gesellschafterliste, aktuelle und historische Fassung

1 Aktuelle Gesellschafterliste, eingereicht am 19.09.2025

Lfd. Nr.	Gesellschafter	Geburtsdatum/ Sitz	Nennbetrag EUR	Anteil Prozent
1	FrankenHealth Ventures GmbH	München, HRB 234981	51000,00	51
2	Dr. Henrik Vogt	geboren 11.04.1979, Erlangen	32000,00	32
3	Dr. Miriam Seidl	geboren 02.09.1981, Nürnberg	17000,00	17

2 Historische Gesellschafterliste, Stand Gründung 14.11.2019

Lfd. Nr.	Gesellschafter	Nennbetrag EUR	Anteil Prozent
1	Dr. Henrik Vogt	25000,00	100

Anmerkung zur Entwicklung: Dr. Vogt gründete die Gesellschaft 2019 als Alleingesellschafter. Mit der Kapitalerhöhung vom 22.05.2021 traten die FrankenHealth Ventures GmbH und Frau Dr. Seidl gegen Bareinlage ein. Dr. Vogts Anteil sank rechnerisch von 100 Prozent auf 32 Prozent, ohne dass sich an der täglichen Geschäftsführung zunächst etwas änderte.

3 Veränderungen seit Gründung

Datum	Vorgang
14.11.2019	Gründung, Alleingesellschafter Dr. Vogt, Stammkapital 25000,00 EUR
22.05.2021	Kapitalerhöhung auf 100000,00 EUR, Eintritt FrankenHealth Ventures GmbH (51 Prozent) und Dr. Seidl (17 Prozent)
06.03.2023	Neufassung Gesellschaftsvertrag, Einführung Beirat
19.09.2025	Nachtrag Sperrminorität und Vinkulierung nach Gesellschafterstreit

Datei

Office-Dokument: 12_notarurkunde_satzungsneufassung_2023.docx

Notarielle Urkunde, Gesellschafterbeschluss vom 24.02.2023

Urkundenrolle Nr. 214/2023 des Notars Dr. Alfons Reinboth, Erlangen

Verhandelt in Erlangen am 24.02.2023. Vor mir, dem unterzeichnenden Notar, erschienen die Gesellschafter der Neuralis MedTech GmbH, vertreten wie im Beurkundungsprotokoll ausgewiesen, und erklärten einstimmig folgenden Beschluss:

1 Gegenstand des Beschlusses

1.1 Der Gesellschaftsvertrag der Neuralis MedTech GmbH vom 22.05.2021 wird in der als Anlage beigelegten Fassung vollständig neu gefasst.

1.2 Wesentliche Änderungen gegenüber der Vorfassung sind die Einführung eines dreiköpfigen Beirats mit Zustimmungsvorbehalten nach Paragraph 7 der Neufassung, die Anpassung der Mehrheitserfordernisse in Paragraph 6 und die Neufassung der Regeln zur Geschäftsführung in Paragraph 4.

2 Abstimmungsergebnis

Die FrankenHealth Ventures GmbH stimmte mit 51 Stimmen dafür. Dr. Henrik Vogt stimmte mit 32 Stimmen dafür. Dr. Miriam Seidl stimmte mit 17 Stimmen dafür. Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.

3 Hintergrund laut Erklärung der Beteiligten

Die Beteiligten erklärten zu Protokoll, dass nach dem Einstieg der FrankenHealth Ventures GmbH im Jahr 2021 eine formalisierte Beiratsstruktur eingerichtet werden solle, um die operative Steuerung von Dr. Vogt und die finanzielle Aufsicht des Fonds klar zu trennen. Dr. Vogt erklärte, er lege Wert darauf, weiterhin einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer mit Befreiung von Paragraph 181 BGB zu bleiben.

4 Registrierung

Der Notar wurde beauftragt, die Neufassung zur Eintragung beim Handelsregister des Amtsgerichts Fürth einzureichen. Die Eintragung erfolgte am 06.03.2023 unter HRB 18442.

Vorstehende Niederschrift wurde den Erschienenen vom Notar vorgelesen, von ihnen genehmigt und eigenhändig unterschrieben.

Erlangen, den 24.02.2023 - Dr. Alfons Reinboth, Notar

Datei

Office-Dokument: 13_notarurkunde_satzungsaenderung_sperrminoritaet_2025.docx

Notarielle Urkunde, Gesellschafterbeschluss vom 02.09.2025

Urkundenrolle Nr. 501/2025 des Notars Dr. Alfons Reinboth, Erlangen

Verhandelt in Erlangen am 02.09.2025. Vor mir erschienen die Gesellschafter der Neuralis MedTech GmbH und erklärten folgenden Beschluss:

1 Vorgeschichte

Im Frühjahr 2025 kam es zwischen der FrankenHealth Ventures GmbH und Dr. Henrik Vogt zum Streit über die Verschiebung der zweiten klinischen Studie und über eine beabsichtigte Lizenzierung der Patentfamilie NLM-4 an einen US-Partner. Dr. Vogt lehnte die Lizenzierung ab und drohte im Gesellschafterkreis mit Rücktritt als Geschäftsführer, falls seine Sperrposition nicht satzungsfest werde. Die Beteiligten einigten sich in der Folge auf die nachstehende Satzungsänderung als Kompromiss.

2 Beschlossene Änderungen

2.1 Paragraph 6.2 des Gesellschaftsvertrags wird um folgende Nummer 6.2.9 ergänzt: Der Lizenzierung, Übertragung oder ausschließlichen Nutzungsüberlassung von Patenten der Patentfamilie NLM-4 an Dritte außerhalb der Europäischen Union bedürfen einer Mehrheit von mindestens neunzig Prozent der abgegebenen Stimmen.

2.2 Paragraph 6 des Gesellschaftsvertrags wird um folgenden Absatz 6.5 ergänzt: Solange Dr. Henrik Vogt Geschäftsführer und Gesellschafter mit einem Anteil von mindestens fünfundzwanzig Prozent ist, bedarf jede Änderung seines Ressorts Entwicklung, regulatorische Zulassung und klinische Kooperationen sowie jede Weisung, die eine laufende klinische Studie unmittelbar unterbricht, seiner Zustimmung. Diese Zustimmung gilt als Sperrminorität im operativen Bereich und lässt die Weisungsbefugnis der Gesellschafterversammlung im Übrigen unberührt.

2.3 Paragraph 9.1 des Gesellschaftsvertrags wird dahin geändert, dass die Abtretung von Geschäftsanteilen an gesellschaftsfremde Dritte zusätzlich der Zustimmung des jeweils betroffenen Mitgesellschafters bedarf, dessen Anteil mindestens siebzehn Prozent beträgt (Vinkulierung zugunsten Dr. Seidl und Dr. Vogt).

3 Abstimmungsergebnis

Die FrankenHealth Ventures GmbH stimmte mit 51 Stimmen dafür. Dr. Henrik Vogt stimmte mit 32 Stimmen dafür. Dr. Miriam Seidl stimmte mit 17 Stimmen dafür. Der Beschluss wurde einstimmig gefasst und ist noch nicht im Handelsregister bekanntgemacht, jedoch bereits eingetragen.

4 Erklärung der FrankenHealth Ventures GmbH zu Protokoll

Der Vertreter der FrankenHealth Ventures GmbH erklärte, die Zustimmung erfolge, um Dr. Vogt als Schlüsselperson zu halten, nicht um ihm allgemeine Weisungsfreiheit einzuräumen. Die Änderung solle auf das Ressort Entwicklung und laufende Studien begrenzt bleiben.

Erlangen, den 02.09.2025 - Dr. Alfons Reinboth, Notar

Datei

Office-Dokument: 14_gesellschafterbeschluss_abberufungsantrag.docx

Gesellschafterbeschluss, Antrag auf Abberufung

Außerordentliche Gesellschafterversammlung der Neuralis MedTech GmbH vom 12.05.2026, Protokoll (Auszug)

1 Anwesende

Für die FrankenHealth Ventures GmbH: Herr Torben Aldenhoven, Partner. Dr. Henrik Vogt, persönlich. Dr. Miriam Seidl, persönlich.

2 Tagesordnungspunkt: Antrag auf Abberufung des Geschäftsführers Dr. Vogt

Herr Aldenhoven beantragt namens der FrankenHealth Ventures GmbH die Abberufung von Dr. Vogt als Geschäftsführer aus wichtigem Grund. Zur Begründung führt er an, Dr. Vogt habe die vom Beirat beschlossene Verschiebung von zwei Entwicklerstellen im Mai 2026 eigenmächtig unterlaufen, indem er einen befristeten Werkvertrag mit einem externen Entwickler abschloss, ohne die Zustimmung des Beirats einzuholen.

Dr. Vogt erwidert, der Werkvertrag falle mit einem Volumen von 42000,00 EUR unter die in Ziffer 5.1 des Geschäftsführervertrags genannte eigenständige Entscheidungsbefugnis bis 50000,00 EUR und sei keine Neueinstellung im Sinne von Ziffer 7.3.2 des Gesellschaftsvertrags.

3 Abstimmung

Über die Abberufung aus wichtigem Grund wird abgestimmt. Dr. Vogt ist gemäß Paragraph 6.3 Satz 2 des Gesellschaftsvertrags von der Stimmabgabe zu diesem Punkt ausgeschlossen.

Gesellschafter	Stimmen	Votum
FrankenHealth Ventures GmbH	51	dafür
Dr. Miriam Seidl	17	dagegen
Dr. Henrik Vogt	32	kein Stimmrecht bei diesem Punkt

Ergebnis: 51 Stimmen dafür, 17 Stimmen dagegen bei 32 Stimmen ohne Stimmrecht. Die nach Paragraph 6.3 erforderliche einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen (ohne den betroffenen Gesellschafter) ist erreicht. Dr. Seidl erklärt, sie halte den wichtigen Grund für nicht hinreichend belegt und kündigt an, den Beschluss gesellschaftsrechtlich prüfen zu lassen.

4 Weiteres Vorgehen

Der Beschluss wird Dr. Vogt am 13.05.2026 zugestellt. Die Frist zur Anfechtung nach Paragraph 6.4 des Gesellschaftsvertrags läuft einen Monat ab Zugang der Niederschrift. Getrennt zu beurteilen bleibt die Kündigung des Anstellungsvertrags nach Ziffer 7.3 des Geschäftsführervertrags.

Datei

Office-Dokument: 15_c0031_statusfeststellungsantrag.docx

Antrag auf Statusfeststellung, Formular C0031

Deutsche Rentenversicherung Bund, Clearingstelle, 10704 Berlin

Eingegangen: 04.09.2023 - Aktenzeichen: SV-2023-771402-VOGT

1 Angaben zum Auftraggeber

Feld	Angabe
Firma	Neuralis MedTech GmbH
Anschrift	Henkestraße 91, 91054 Erlangen
Betriebsnummer	38714402

2 Angaben zur Person, über deren Status entschieden werden soll

Feld	Angabe
Name	Dr. Henrik Vogt
Geburtsdatum	11.04.1979
Funktion	Geschäftsführer
Beteiligung am Stammkapital	32 Prozent
Beginn der Tätigkeit als Geschäftsführer	14.11.2019, seit 01.03.2023 auf Grundlage des neu gefassten Anstellungsvertrags

3 Fragen zur Rechtsmacht

3.1 Verfügt die Person über mindestens 50 Prozent der Stimmrechte? Antwort: Nein, 32 Prozent.

3.2 Verfügt die Person über eine im Gesellschaftsvertrag verankerte Sperrminorität, mit der sie ihr nicht genehme Weisungen verhindern kann? Antwort: Eingeschränkt, siehe Anlage Gesellschaftsvertrag Paragraph 6.5 (Sperrminorität im Ressort Entwicklung, eingeführt 2025), nicht umfassend.

4 Fragen zur Weisungsgebundenheit

4.1 Unterliegt die Person einem Zeit-, Orts- und Fachweisungsrecht? Antwort: Kein festes Zeit- und Ortsweisungsrecht laut Anstellungsvertrag Ziffer 2, jedoch Zustimmungsvorbehalte des Beirats nach Gesellschaftsvertrag Paragraph 7.3 und Anstellungsvertrag Ziffer 5.2.

4.2 Erhält die Person Urlaub und Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall wie ein Arbeitnehmer? Antwort: Ja, 30 Tage Urlaub und sechs Wochen Entgeltfortzahlung laut Anstellungsvertrag Ziffer 4.

5 Fragen zum Unternehmerrisiko

5.1 Trägt die Person ein Unternehmerrisiko, insbesondere durch Kapitaleinsatz oder Bürgschaften? Antwort: Ja, persönliche Bürgschaft über 400000,00 EUR gegenüber der Hausbank der Gesellschaft, siehe Anlage Bürgschaftsurkunde.

5.2 Ist die Vergütung erfolgsabhängig oder gewinnbezogen? Antwort: Feste Vergütung von 12000,00 EUR monatlich, zusätzlich variable Vergütung bis 40000,00 EUR jährlich nach Meilensteinen.

6 Erklärung der Antragstellerin

Die Neuralis MedTech GmbH erklärt, dass die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen vollständig und richtig sind. Anlagen: Gesellschaftsvertrag, Geschäftsführervertrag, Handelsregistrauszug, Bürgschaftsurkunde (in Kopie).

Erlangen, den 01.09.2023 - Für die Neuralis MedTech GmbH: Caroline Benkert, CFO

Datei

Office-Dokument: 16_drv_anhoerung_fragenkatalog.docx

Deutsche Rentenversicherung Bund

Clearingstelle Sozialversicherungsstatus

Ruhrstraße 2, 10709 Berlin

Anhörung nach Paragraph 24 SGB X im Statusfeststellungsverfahren

Aktenzeichen: SV-2023-771402-VOGT - Berlin, den 18.11.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

1 Zwischenergebnis der Prüfung

nach Auswertung des Gesellschaftsvertrags, des Geschäftsführervertrags, der Beiratsprotokolle und des Feststellungsbogens C0031/C0032 beabsichtigen wir festzustellen, dass Herr Dr. Henrik Vogt seine Tätigkeit als Geschäftsführer der Neuralis MedTech GmbH seit dem 01.03.2023 im Rahmen eines abhängigen, dem Grunde nach sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses ausübt.

2 Tragende Gesichtspunkte

2.1 Herr Dr. Vogt hält mit 32 Prozent lediglich einen Minderheitsanteil am Stammkapital der Gesellschaft und kann Beschlüsse der Gesellschafterversammlung, die mit einfacher Mehrheit gefasst werden, nicht verhindern.

2.2 Der Anstellungsvertrag sieht eine feste monatliche Vergütung, einen Urlaubsanspruch von 30 Arbeitstagen und eine Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall von sechs Wochen vor. Diese Regelungen entsprechen typischen arbeitsvertraglichen Schutzmechanismen.

2.3 Der Gesellschaftsvertrag sieht in Paragraph 7 einen Beirat mit eigenen Zustimmungsvorbehalten vor, denen die Geschäftsführung unterworfen ist, unter anderem bei Investitionen ab 50000,00 EUR und Personalentscheidungen ab Leitungsebene.

2.4 Die im Jahr 2025 nachträglich eingeführte Sperrminorität in Paragraph 6.5 des Gesellschaftsvertrags beschränkt sich auf das Ressort Entwicklung und laufende klinische Studien. Sie vermittelt keine umfassende Sperrminorität über alle wesentlichen Gesellschafterbeschlüsse.

3 Gesichtspunkte, die für Selbstständigkeit sprechen könnten

3.1 Herr Dr. Vogt hat eine persönliche Bürgschaft über 400000,00 EUR zugunsten der Hausbank der Gesellschaft übernommen und trägt damit ein Kapitalrisiko, das über eine reine Arbeitnehmerstellung hinausgeht.

3.2 Herr Dr. Vogt ist Mitgründer und alleiniger Inhaber des technischen Kernwissens zur Patentfamilie NLM-4.

4 Anhörung

Wir geben Ihnen Gelegenheit, sich zu den vorgenannten Tatsachen und zu der beabsichtigten Feststellung innerhalb eines Monats nach Zugang dieses Schreibens zu äußern. Ergänzende

Unterlagen zur tatsächlichen Handhabung von Weisungen, Urlaub und Berichtspflichten werden erbeten.

Mit freundlichen Grüßen, i.A. Prüfstelle Statusfeststellung

5 Fragenkatalog zur Stellungnahme

Nr.	Frage
1	Wurde Herrn Dr. Vogt seit 2023 mindestens einmal eine Weisung erteilt, der er gegen seinen erklärten Willen gefolgt ist?
2	Wie oft und in welcher Form hat der Beirat seit 2023 von seinen Zustimmungsvorbehalten Gebrauch gemacht?
3	Wurde die variable Vergütung in den Jahren 2023 bis 2025 tatsächlich vollständig, teilweise oder gar nicht ausgezahlt?
4	In welchem Umfang hat Herr Dr. Vogt seinen vertraglichen Urlaubsanspruch tatsächlich genommen?
5	Besteht neben der Bürgschaft ein Gesellschafterdarlehen oder eine Nachrangabrede von Herrn Dr. Vogt gegenüber der Gesellschaft?
6	Wie wurde die Sperrminorität nach Paragraph 6.5 des Gesellschaftsvertrags seit ihrer Einführung im September 2025 in der Praxis gehandhabt?

Datei

Office-Dokument: 17_drv_bescheid_statusfeststellung.docx

Deutsche Rentenversicherung Bund

Clearingstelle Sozialversicherungsstatus

Ruhrstraße 2, 10709 Berlin

Bescheid im Statusfeststellungsverfahren

Aktenzeichen: SV-2023-771402-VOGT - Berlin, den 09.02.2026

Betroffene: Neuralis MedTech GmbH und Herr Dr. Henrik Vogt

1 Entscheidung

Es wird festgestellt, dass Herr Dr. Henrik Vogt seine Tätigkeit als Geschäftsführer der Neuralis MedTech GmbH seit dem 01.03.2023 im Rahmen eines abhängigen Beschäftigungsverhältnisses ausübt. Es besteht Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung und nach dem Recht der Arbeitsförderung. Für die Kranken- und Pflegeversicherung wird auf die freiwillige beziehungsweise private Absicherung von Herrn Dr. Vogt verwiesen, die von dieser Feststellung unberührt bleibt.

2 Begründung

2.1 Herr Dr. Vogt hält mit 32 Prozent des Stammkapitals keine beherrschende Mehrheitsbeteiligung. Beschlüsse mit einfacher Mehrheit kann er nicht verhindern.

2.2 Die im September 2025 eingeführte Sperrminorität nach Paragraph 6.5 des Gesellschaftsvertrags ist auf das Ressort Entwicklung und laufende klinische Studien beschränkt und vermittelt keine umfassende Sperrminorität im Sinne der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts.

2.3 Der Anstellungsvertrag enthält mit fester Monatsvergütung, Urlaubsanspruch und Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall typische Arbeitnehmerschutzrechte.

2.4 Der Beirat hat nach den vorgelegten Protokollen wiederholt in operative Entscheidungen eingegriffen, etwa durch die Weisung zur Verschiebung von Neueinstellungen am 06.05.2026 und durch die Verschiebung der klinischen Studie am 14.02.2025.

2.5 Die persönliche Bürgschaft und das technische Fachwissen von Herrn Dr. Vogt begründen ein wirtschaftliches Eigeninteresse, ersetzen jedoch nach ständiger Rechtsprechung des Bundessozialgerichts keine gesellschaftsrechtliche Rechtsmacht (vergleiche BSG, Urteil vom 14.03.2018, B 12 KR 13/17 R).

3 Beitragsrechtliche Folgen

Die Neuralis MedTech GmbH wird als Arbeitgeberin zur Nachentrichtung der Gesamtsozialversicherungsbeiträge für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis laufend herangezogen. Die Berechnung erfolgt gesondert durch den zuständigen Rentenversicherungsträger im Rahmen der Betriebsprüfung nach Paragraph 28p SGB IV.

4 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Deutschen Rentenversicherung Bund, Clearingstelle Sozialversicherungsstatus, Ruhrstraße 2, 10709 Berlin, eingelegt werden.

Mit freundlichen Grüßen, i.A. Prüfstelle Statusfeststellung

Datei

Office-Dokument: 18_widerspruch_mandant_eigenhaendig.docx

Dr. Henrik Vogt

Schuhstraße 12, 91052 Erlangen

Erlangen, den 20.02.2026

An die Deutsche Rentenversicherung Bund, Clearingstelle Sozialversicherungsstatus,
Ruhrstraße 2, 10709 Berlin

Widerspruch gegen den Bescheid vom 09.02.2026

Sehr geehrte Damen und Herren, ich widerspreche Ihrem Bescheid vom 09.02.2026, Aktenzeichen SV-2023-771402-VOGT. Ich bin nicht angestellt in dem Sinne, den Sie meinen. Ich habe die Firma gegründet und bin bis heute derjenige, der die Technik versteht. Ohne mich gibt es das Produkt nicht. Außerdem hafte ich mit 400000 Euro persönlich für den Bankkredit, das macht doch kein normaler Arbeitnehmer.

Ich arbeite wann ich will und so viel wie nötig ist, oft nachts und am Wochenende. Von Urlaub im eigentlichen Sinn kann keine Rede sein, ich habe seit drei Jahren keine zwei Wochen am Stück freigenommen. Der Beirat redet zwar mit, aber am Ende mache ich das, was fachlich richtig ist, das lasse ich mir nicht vorschreiben.

Ich bitte um Aufhebung des Bescheids. Falls das nicht geht, bitte ich um ein Gespräch, weil die Nachzahlung die Firma in ernste Schwierigkeiten bringen würde.

Mit freundlichen Grüßen, Henrik Vogt

Anmerkung Kanzlei: Dieser Widerspruch wurde vom Mandanten am 20.02.2026 ohne vorherige Rücksprache eigenhändig eingelegt und der Kanzlei erst am 25.02.2026 zur Kenntnis gebracht. Er enthält keine Auseinandersetzung mit der Sperrminorität nach Paragraph 6.5 des Gesellschaftsvertrags und stützt sich im Kern auf faktische Unentbehrlichkeit und Haftungsrisiko, was nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts allein nicht ausreicht.

Datei

Office-Dokument: 19_widerspruch_nachbesserung_kanzlei.docx

Kanzlei Rehbogen und Kollegen, Fachanwälte für Sozialrecht und Gesellschaftsrecht

Rathausplatz 4, 91054 Erlangen - Telefon 09131 88 40 21 - Telefax 09131 88 40 29

Erlangen, den 10.03.2026

An die Deutsche Rentenversicherung Bund, Clearingstelle Sozialversicherungsstatus,
Ruhrstraße 2, 10709 Berlin

**Ergänzung und Nachbesserung des Widerspruchs vom 20.02.2026, Aktenzeichen
SV-2023-771402-VOGT**

Sehr geehrte Damen und Herren, namens und in Vollmacht der Neuralis MedTech GmbH und des Herrn Dr. Henrik Vogt nehmen wir zu dem Bescheid vom 09.02.2026 wie folgt ergänzend Stellung und vertiefen den bereits form- und fristgerecht eingelegten Widerspruch vom 20.02.2026.

1 Rechtsmacht aus dem Gesellschaftsvertrag

Wir verweisen auf Paragraf 6.5 und Paragraf 7.3 des Gesellschaftsvertrags in der seit dem 19.09.2025 geltenden Fassung. Danach bedarf jede Weisung, die eine laufende klinische Studie unmittelbar unterbricht, sowie jede Änderung des Ressorts von Herrn Dr. Vogt seiner Zustimmung. Diese Zustimmungsrechte gehen über ein bloßes Anhörungsrecht hinaus.

2 Tatsächliche Handhabung

Wir legen die Beiratsprotokolle vom 20.11.2025 vor, wonach Herr Dr. Vogt die Erteilung einer Patentlizenz an einen US-Partner erfolgreich verweigert hat, weil hierfür eine Mehrheit von 75 Prozent beziehungsweise nach der Neufassung 90 Prozent erforderlich ist, die ohne seine Zustimmung nicht erreichbar ist.

3 Unternehmerisiko

Wir verweisen erneut auf die persönliche Bürgschaft über 400000,00 EUR und auf die Tatsache, dass Herr Dr. Vogt als Mitgründer im Jahr 2019 Alleingesellschafter war und seinen Anteil im Zuge der Finanzierungsrunde 2021 freiwillig reduziert hat, ohne operative Kontrolle vollständig abzugeben.

4 Antrag

Wir beantragen, den Bescheid vom 09.02.2026 aufzuheben und festzustellen, dass Herr Dr. Vogt seine Tätigkeit als Geschäftsführer nicht im Rahmen eines abhängigen Beschäftigungsverhältnisses ausübt. Hilfsweise wird angeregt, ein Gesprächstermin zur Erläuterung der Sperrminorität und ihrer gelebten Praxis anzuberaumen.

Mit freundlichen Grüßen, Dr. Fabian Rehbogen, Rechtsanwalt und Rentenberater

Datei

Office-Dokument: 20_widerspruchsbescheid_drv.docx

Deutsche Rentenversicherung Bund

Clearingstelle Sozialversicherungsstatus, Widerspruchsstelle

Ruhrstraße 2, 10709 Berlin

Widerspruchsbescheid

Aktenzeichen: SV-2023-771402-VOGT-W - Berlin, den 04.05.2026

1 Entscheidung

Der Widerspruch der Neuralis MedTech GmbH und des Herrn Dr. Henrik Vogt vom 20.02.2026 in der Fassung der Ergänzung vom 10.03.2026 gegen den Bescheid vom 09.02.2026 wird zurückgewiesen.

2 Gründe

2.1 Die mit Nachtrag vom 19.09.2025 eingeführte Sperrminorität nach Paragraph 6.5 des Gesellschaftsvertrags ist gegenständlich auf das Ressort Entwicklung und auf laufende klinische Studien beschränkt. Sie erstreckt sich nicht auf Beschlüsse der Gesellschafterversammlung zur Abberufung, zur Vergütung oder zu sonstigen für den Status maßgeblichen Fragen.

2.2 Nach ständiger Rechtsprechung des Bundessozialgerichts kommt es für die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung eines Gesellschafter-Geschäftsführers maßgeblich auf dessen Rechtsmacht innerhalb der Gesellschaft an, wie sie sich aus dem Gesellschaftsvertrag ergibt, nicht auf seine faktische Position oder seine Unentbehrlichkeit für das operative Geschäft (Bundessozialgericht, Urteil vom 19.09.2019, B 12 R 25/18 R; Bundessozialgericht, Urteil vom 14.03.2018, B 12 KR 13/17 R; Bundessozialgericht, Urteil vom 12.05.2020, B 12 R 5/16 R).

2.3 Eine punktuelle Sperrminorität für einzelne Sachbereiche genügt nach der Rechtsprechung nicht, um eine umfassende Rechtsmacht zur Verhinderung ihm nicht genehmer Weisungen in allen für das Anstellungsverhältnis zentralen Fragen zu begründen (vergleiche Bundessozialgericht, Urteil vom 12.05.2020, B 12 R 5/16 R, sowie Bundessozialgericht, Urteil vom 08.07.2020, B 12 R 6/19 R, zur Notwendigkeit einer im Gesellschaftsvertrag verankerten Rechtsmacht statt bloßer Rücksichtnahme unter Familienangehörigen oder Mitgründern).

2.4 Die persönliche Bürgschaft über 400000,00 EUR und die technische Schlüsselstellung von Herrn Dr. Vogt begründen ein wirtschaftliches Eigeninteresse, ersetzen jedoch keine gesellschaftsrechtliche Rechtsmacht und sind allenfalls im Rahmen einer Gesamtwürdigung von untergeordneter Bedeutung.

2.5 Die vertraglich vereinbarte feste Vergütung, der Urlaubsanspruch von 30 Arbeitstagen und die sechswöchige Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall sind gewichtige Indizien für ein Beschäftigungsverhältnis.

3 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Widerspruchsbescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage beim Sozialgericht Erlangen, Ohmplatz 4, 91054 Erlangen, erhoben werden.

Mit freundlichen Grüßen, i.A. Widerspruchsstelle Statusfeststellung

Datei

Office-Dokument: 21_klageschrift_sozialgericht_erlangen.docx

Kanzlei Rehbogen und Kollegen, Fachanwälte für Sozialrecht und Gesellschaftsrecht

Rathausplatz 4, 91054 Erlangen - Telefon 09131 88 40 21 - Telefax 09131 88 40 29

Unser Zeichen: 26-VOGT-0917 - Erlangen, den 28.05.2026

An das Sozialgericht Erlangen, Ohmplatz 4, 91054 Erlangen

Klage

der Neuralis MedTech GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Dr. Henrik Vogt, Henkestraße 91, 91054 Erlangen, und des Herrn Dr. Henrik Vogt, Schuhstraße 12, 91052 Erlangen - Kläger -

Prozessbevollmächtigte: Kanzlei Rehbogen und Kollegen, Rathausplatz 4, 91054 Erlangen

gegen die Deutsche Rentenversicherung Bund, Ruhrstraße 2, 10709 Berlin - Beklagte -

wegen Feststellung des sozialversicherungsrechtlichen Status

1 Anträge

1.1 Der Bescheid der Beklagten vom 09.02.2026 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 04.05.2026 wird aufgehoben.

1.2 Es wird festgestellt, dass Herr Dr. Henrik Vogt in seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Neuralis MedTech GmbH seit dem 01.03.2023 nicht der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung und nach dem Recht der Arbeitsförderung unterliegt.

2 Sachverhalt

Der Kläger zu 2 ist Mitgründer der Klägerin zu 1 und hielt bei Gründung im Jahr 2019 sämtliche Geschäftsanteile. Nach dem Einstieg der FrankenHealth Ventures GmbH im Jahr 2021 hält er noch 32 Prozent des Stammkapitals. Er ist alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer mit Befreiung von Paragraph 181 BGB. Mit Nachtrag vom 19.09.2025 wurde ihm eine Sperrminorität für sein Ressort Entwicklung und für laufende klinische Studien eingeräumt.

3 Rechtliche Würdigung

3.1 Zwar verfügt der Kläger zu 2 formal nur über eine Minderheitsbeteiligung. Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts kommt es jedoch nicht allein auf die Kapitalmehrheit an, sondern darauf, ob der Geschäftsführer aufgrund gesellschaftsvertraglich eingeräumter Vetorechte Weisungen der Gesellschafterversammlung verhindern kann, die seinen Aufgabenbereich betreffen (Bundessozialgericht, Urteil vom 12.05.2020, B 12 R 5/16 R).

3.2 Die mit Nachtrag vom 19.09.2025 eingeführte Sperrminorität in Paragraph 6.5 des Gesellschaftsvertrags erstreckt sich zwar nur auf das Ressort Entwicklung. Dieses Ressort ist jedoch nach der internen Aufgabenverteilung der einzige operative Kernbereich des Klägers zu 2 und wirtschaftlich der Kern der unternehmerischen Tätigkeit der Klägerin zu 1.

3.3 Der Kläger zu 2 trägt mit der persönlichen Bürgschaft über 400000,00 EUR ein Unternehmerrisiko, das deutlich über das eines Fremdgeschäftsführers hinausgeht.

3.4 Die im Anstellungsvertrag vorgesehene feste Vergütung und der Urlaubsanspruch sind bei Gesellschafter-Geschäftsführern kein zwingendes Indiz für Beschäftigung, wenn die übrigen Umstände, insbesondere die tatsächliche Steuerungsmacht im operativen Kernbereich, für Selbstständigkeit sprechen.

4 Beweisantritt

Zeugenvernehmung des Beiratsvorsitzenden Prof. Dr. Cornelius Baumhauer und der Gesellschafterin Dr. Miriam Seidl zur tatsächlichen Handhabung der Sperrminorität seit September 2025. Beiziehung der Beiratsprotokolle vom 14.02.2025, 20.11.2025 und 06.05.2026.

Dr. Fabian Rehbogen, Rechtsanwalt und Rentenberater

Datei

Office-Dokument: 22_klageerwiderung_drv.docx

Deutsche Rentenversicherung Bund

Prozessvertretung, Dezernat Statusfeststellung

Ruhrstraße 2, 10709 Berlin

Aktenzeichen: SV-2023-771402-VOGT - Berlin, den 30.06.2026

An das Sozialgericht Erlangen, Az. S 5 R 214/26

Klageerwiderung

In dem Rechtsstreit Neuralis MedTech GmbH und Dr. Henrik Vogt gegen Deutsche Rentenversicherung Bund

1 Antrag

Die Klage wird abgewiesen.

2 Begründung

2.1 Die von den Klägern angeführte Sperrminorität nach Paragraph 6.5 des Gesellschaftsvertrags ist gegenständlich eng begrenzt. Sie betrifft ausschließlich Weisungen, die eine laufende klinische Studie unmittelbar unterbrechen, sowie Änderungen des Ressorts des Klägers zu 2. Sie erstreckt sich nicht auf Beschlüsse zur Abberufung, zur Vergütung, zur Feststellung des Jahresabschlusses oder zu sonstigen für die Statusbeurteilung zentralen Fragen.

2.2 Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts genügt eine derart punktuelle Sperrminorität nicht, um eine umfassende Rechtsmacht zu begründen, die es dem Gesellschafter-Geschäftsführer erlaubt, ihm nicht genehme Weisungen in allen für das Anstellungsverhältnis wesentlichen Fragen zu verhindern (Bundessozialgericht, Urteil vom 08.07.2020, B 12 R 6/19 R).

2.3 Die Beiratsprotokolle belegen im Übrigen, dass der Beirat wiederholt in die operative Führung eingegriffen hat, etwa durch die Weisung zur Verschiebung von Neueinstellungen vom 06.05.2026 und durch die Verweigerung des Budgets für die zweite klinische Studie am 14.02.2025, wo der Kläger zu 2 lediglich ein Alternativbudget vorlegen, die Verschiebung aber letztlich hinnehmen musste.

2.4 Die persönliche Bürgschaft begründet ein zivilrechtliches Haftungsrisiko gegenüber der Bank, nicht jedoch eine gesellschaftsrechtliche Rechtsmacht gegenüber der Klägerin zu 1 und ihren Organen. Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts ist ein Unternehmerrisiko nur dann von Bedeutung, wenn ihm eine entsprechende Rechtsmacht gegenübersteht (Bundessozialgericht, Urteil vom 14.03.2018, B 12 KR 13/17 R).

2.5 Die vertraglichen Regelungen zu Vergütung, Urlaub und Entgeltfortzahlung entsprechen typischen Arbeitnehmerschutzrechten und sind im Rahmen der Gesamtwürdigung zu berücksichtigen.

3 Hinweis zur gebotenen Gesamtwürdigung

Die Beklagte regt an, im Rahmen der mündlichen Verhandlung insbesondere die tatsächliche Handhabung der Sperrminorität seit September 2025 sowie den Umgang mit der variablen Vergütung in den Jahren 2023 bis 2025 aufzuklären.

i.A. Prozessvertretung Statusfeststellung

Datei

Office-Dokument: 23_vergleichsvorschlag_beitragserstattung.docx

Kanzlei Rehbogen und Kollegen, Fachanwälte für Sozialrecht und Gesellschaftsrecht

Rathausplatz 4, 91054 Erlangen - Erlangen, den 15.09.2026

An das Sozialgericht Erlangen, Az. S 5 R 214/26, sowie an die Deutsche Rentenversicherung Bund

Vergleichsvorschlag

Im Anschluss an den Erörterungstermin vom 08.09.2026 unterbreiten die Kläger folgenden Vergleichsvorschlag, um das Verfahren einer einvernehmlichen Erledigung zuzuführen.

1 Vorschlag zur zeitlichen Aufteilung

1.1 Für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis zum 18.09.2025 (vor Einführung der Sperrminorität) erkennen die Kläger die Sozialversicherungspflicht des Herrn Dr. Vogt als Geschäftsführer an.

1.2 Für den Zeitraum ab dem 19.09.2025 (nach Einführung der Sperrminorität in Paragraph 6.5 des Gesellschaftsvertrags) stellt die Beklagte die Selbstständigkeit des Herrn Dr. Vogt fest.

2 Beitragsfolgen des Vorschlags

2.1 Für den anerkannten Zeitraum wird eine Beitragsnachforderung nach Massgabe der als Anlage beigefügten Berechnung akzeptiert, begrenzt auf die Verjährungsfrist nach Paragraph 25 SGB IV.

2.2 Säumniszuschläge werden nur für den Zeitraum ab Zugang der Anhörung vom 18.11.2025 erhoben, da die Kläger vorher gutgläubig von Selbstständigkeit ausgingen und keine grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

3 Gegenleistung der Kläger

Die Kläger verzichten im Gegenzug auf die Fortführung der Klage für den Zeitraum bis zum 18.09.2025 und erklären sich zur zügigen Zahlung binnen sechs Monaten bereit.

Wir bitten um Mitteilung, ob die Beklagte diesem Vorschlag nähertreten kann, und regen einen weiteren Erörterungstermin an.

Dr. Fabian Rehbogen, Rechtsanwalt und Rentenberater

Datei

Office-Dokument: 24_vergleichsprotokoll.docx

Protokoll des Erörterungstermins und Vergleichsniederschrift

Sozialgericht Erlangen, Az. S 5 R 214/26 - Termin vom 20.10.2026

1 Anwesende

Für die Kläger: Dr. Fabian Rehbogen, Rechtsanwalt. Dr. Henrik Vogt, persönlich. Für die Beklagte: Regierungsdirektorin Frau Bettina Holzapfel.

2 Erörterung

Das Gericht weist darauf hin, dass die Sperrminorität nach Paragraph 6.5 des Gesellschaftsvertrags nach vorläufiger Einschätzung der Kammer zu eng gefasst sei, um für die Zeit ab September 2025 eine durchgreifende Rechtsmachtänderung zu belegen. Die Kammer regt gleichwohl eine vergleichsweise Erledigung an, weil die tatsächliche Handhabung im Einzelfall streitig bleibt und eine Beweisaufnahme mit erheblichem Aufwand verbunden wäre.

3 Vergleich

Die Beteiligten schließen folgenden Vergleich: Für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis zum 31.12.2025 besteht Sozialversicherungspflicht des Herrn Dr. Vogt als Geschäftsführer der Neuralis MedTech GmbH. Für den Zeitraum ab dem 01.01.2026 stellt die Beklagte fest, dass Herr Dr. Vogt nicht der Versicherungspflicht unterliegt, nachdem die Klägerin zu 1 mit weiterem Nachtrag vom 15.10.2026 die Sperrminorität auf sämtliche Beschlüsse zur Feststellung des Jahresbudgets und zur Vergütungsstruktur des Klägers zu 2 erstreckt hat.

Die Beitragsnachforderung für den anerkannten Zeitraum wird auf Grundlage der Anlage zur Beitragsberechnung festgesetzt. Säumniszuschläge werden ab dem 18.11.2025 (Zugang der Anhörung) erhoben. Die Kosten des Verfahrens werden gegeneinander aufgehoben.

Vorgelesen und genehmigt. Protokollführerin: Justizangestellte Frau Karin Deml.

Datei

Office-Dokument: 25_betriebspruefungsbericht.docx

Deutsche Rentenversicherung Bund

Betriebsprüfungsdienst, Prüfbereich Mittelfranken

Wittelsbacherring 11, 95444 Bayreuth

Betriebsprüfungsbericht nach Paragraf 28p SGB IV

Gepprüftes Unternehmen: Neuralis MedTech GmbH, Henkestraße 91, 91054 Erlangen -

Prüfzeitraum: 01.01.2022 bis 31.12.2025 - Prüfungstermin vor Ort: 03.02.2026 bis

05.02.2026

1 Prüfungsschwerpunkt

Sozialversicherungsrechtlicher Status des Geschäftsführers Dr. Henrik Vogt sowie ordnungsgemäße Beitragsabführung für die übrigen zwölf Beschäftigten.

2 Feststellungen zu Dr. Vogt

2.1 Die Gesellschaft hat für Herrn Dr. Vogt seit dem 01.03.2023 keine Beiträge zur Renten- und Arbeitslosenversicherung abgeführt und ihn als selbstständigen Gesellschafter-Geschäftsführer behandelt.

2.2 Das parallel laufende Statusfeststellungsverfahren der Clearingstelle (Aktenzeichen SV-2023-771402-VOGT) ist noch nicht bestandskräftig abgeschlossen. Der Prüfdienst schließt sich der vorläufigen Einschätzung der Clearingstelle an und geht von einer Nachforderung dem Grunde nach aus, stellt die Höhe jedoch bis zur bestandskräftigen Entscheidung zurück.

3 Übrige Feststellungen

3.1 Bei den zwölf übrigen Beschäftigten wurden keine Beanstandungen festgestellt.

3.2 Die Meldungen zur Sozialversicherung für das Jahr 2024 wurden mit einer Verspätung von durchschnittlich elf Tagen abgegeben; hierfür wird ein gesondertes Verwarnungsgeld geprüft, jedoch nicht Gegenstand dieses Berichts.

4 Vorläufiges Ergebnis

Der Prüfdienst wird nach Abschluss des Statusfeststellungsverfahrens einen gesonderten Beitragsbescheid für Herrn Dr. Vogt erlassen. Bis dahin ruht die Festsetzung insoweit.

Bayreuth, den 12.02.2026 - i.A. Betriebsprüfungsdienst

Datei

Office-Dokument: 26_steuerberaterer_stellungnahme_bav.docx

Steuerkanzlei Wengert und Partner

Nürnberger Straße 62, 91052 Erlangen

Telefon 09131 40 22 10

Stellungnahme zu bAV-Auswirkungen und Zusagen

Mandantin: Neuralis MedTech GmbH - Erlangen, den 03.04.2026

1 Anlass

Im Rahmen des laufenden Statusfeststellungsverfahrens bittet die Geschäftsführung um Einschätzung, welche steuerlichen und betriebsrentenrechtlichen Folgen eine rückwirkende Feststellung der Sozialversicherungspflicht von Herrn Dr. Vogt hätte.

2 Betriebliche Altersversorgung

Herr Dr. Vogt hat im Jahr 2021 eine Pensionszusage der Gesellschaft in Höhe von 800 EUR monatlicher Anwartschaft ab Vollendung des 67. Lebensjahres erhalten. Diese Zusage wurde als Vorstands- beziehungsweise Gesellschafter-Geschäftsführer-Zusage bilanziert. Bei rückwirkender Feststellung der Beschäftigung ist zu prüfen, ob die Zusage als beherrschender Gesellschafter-Geschäftsführer im Sinne der körperschaftsteuerlichen Rechtsprechung zu verdeckten Gewinnausschüttungen führt. Da Herr Dr. Vogt mit 32 Prozent nicht beherrschend im körperschaftsteuerlichen Sinne ist, ist dieses Risiko nachrangig.

3 Lohnsteuerliche Behandlung

Die bisherige Vergütung wurde als Geschäftsführervergütung ohne Lohnsteuerabzug im engeren Sinne, jedoch mit Lohnsteuerabzug analog Paragraph 19 EStG behandelt, da die Vergütung bereits als Arbeitslohn deklariert wurde. Eine sozialversicherungsrechtliche Nachforderung ändert an der bisherigen lohnsteuerlichen Behandlung nichts Wesentliches.

4 Gesellschafterdarlehen

Herr Dr. Vogt hat der Gesellschaft im Jahr 2024 ein Gesellschafterdarlehen über 60000,00 EUR zu einem Zinssatz von drei Prozent gewährt. Bei rückwirkender Feststellung der Beschäftigung bleibt dieses Darlehen zivilrechtlich unberührt; es kann jedoch im Statusfeststellungsverfahren als zusätzliches Indiz für Unternehmerrisiko angeführt werden.

5 Empfehlung

Aus steuerlicher Sicht bestehen gegen eine rückwirkende Feststellung keine durchgreifenden Bedenken. Eine Rücklage für die mögliche Beitragsnachforderung in Höhe der Berechnung der Kanzlei Rehbogen wird empfohlen.

Dipl.-Kfm. Sören Wengert, Steuerberater

Datei

Office-Dokument: 27_nachtrag_geschaefsfuehrervertrag_2025.docx

Nachtrag zum Geschäftsführer-Anstellungsvertrag

zwischen der Neuralis MedTech GmbH und Herrn Dr. Henrik Vogt - Nachtrag Nr. 1 vom 25.09.2025

1 Anlass

Im Zusammenhang mit der Satzungsänderung vom 02.09.2025 (Sperrminorität Ressort Entwicklung) passen die Parteien den Anstellungsvertrag vom 27.02.2023 in den nachfolgenden Punkten an.

2 Änderung von Ziffer 2 (Arbeitszeit und Arbeitsort)

2.1 Ziffer 2.1 wird wie folgt neu gefasst: Der Geschäftsführer bestimmt Zeit, Dauer und Ort seiner Tätigkeit im Ressort Entwicklung eigenverantwortlich. Eine Kernarbeitszeit oder Anwesenheitspflicht besteht für dieses Ressort nicht. Für die übrigen Aufgaben aus Ziffer 1.2 (regulatorische Zulassung, klinische Kooperationen) verbleibt es bei der Ausrichtung an den Erfordernissen der Gesellschaft und den Vorgaben des Beirats.

3 Änderung von Ziffer 4 (Urlaub und Verhinderung)

3.1 Ziffer 4.1 wird ergänzt: Für das Ressort Entwicklung ist eine Abstimmung der Urlaubslage mit dem Beiratsvorsitzenden nicht erforderlich; der Geschäftsführer zeigt Abwesenheiten von mehr als fünf Tagen lediglich zur Information an.

4 Klarstellung zur Auslegung

4.1 Die Parteien stellen klar, dass diese Änderungen ausschließlich das Ressort Entwicklung betreffen und die übrigen Regelungen des Anstellungsvertrags, insbesondere zu Vergütung, Zustimmungsvorbehalten nach Ziffer 5 und Kündigung nach Ziffer 7, unverändert fortgelten.

4.2 Der Beiratsvorsitzende weist bei Unterzeichnung darauf hin, dass diese Anpassung dem Statusfeststellungsverfahren Rechnung tragen, jedoch keine rückwirkende Wirkung entfalten solle.

Erlangen, den 25.09.2025 - Für die Gesellschaft: Prof. Dr. Cornelius Baumhauer,
Beiratsvorsitzender - Der Geschäftsführer: Dr. Henrik Vogt

Datei

Office-Dokument: 28_protokoll_gesellschafterversammlung_2025-09-02.docx

Protokoll der Gesellschafterversammlung vom 02.09.2025

Neuralis MedTech GmbH - außerordentliche Versammlung, Beginn 14:00 Uhr, Ende 17:40 Uhr, Notariat Dr. Reinboth

1 Anwesende

Torben Aldenhoven für FrankenHealth Ventures GmbH (51 Stimmen), Dr. Henrik Vogt (32 Stimmen), Dr. Miriam Seidl (17 Stimmen). Notar Dr. Alfons Reinboth beurkundend zugegen.

2 Verlauf der Diskussion

Herr Aldenhoven eröffnet mit dem Hinweis, der Fonds sei nur bereit, Dr. Vogt eine Sperrminorität einzuräumen, wenn diese strikt auf das Ressort Entwicklung begrenzt bleibe. Dr. Vogt fordert zunächst eine Sperrminorität für alle strategischen Entscheidungen einschließlich Finanzierungsrunden. Nach längerer Diskussion und einer Sitzungsunterbrechung von 45 Minuten einigt man sich auf die enger gefasste Fassung.

Dr. Seidl äußert Bedenken, dass eine zu enge Fassung im laufenden DRV-Verfahren wenig hilfreich sei, stimmt aber letztlich mit den anderen für die vorgeschlagene Fassung, um den Konflikt beizulegen.

3 Abstimmung über die Satzungsänderung

Gesellschafter	Stimmen	Votum
FrankenHealth Ventures GmbH	51	dafür
Dr. Henrik Vogt	32	dafür
Dr. Miriam Seidl	17	dafür

Ergebnis: Einstimmig angenommen (100 von 100 Stimmen).

4 Sonstiges

Dr. Vogt bittet um Protokollierung, dass er die Fassung nur als ersten Schritt akzeptiere und im nächsten Jahr eine Ausweitung verlangen werde. Der Vorsitzende nimmt dies zur Kenntnis, ohne eine Zusage zu machen.

Datei

Office-Dokument: 29_protokoll_gesellschafterversammlung_2024-07-18.docx

Protokoll der ordentlichen Gesellschafterversammlung vom 18.07.2024

Neuralis MedTech GmbH - ordentliche Versammlung, Beginn 10:00 Uhr, Ende 12:15 Uhr,
Geschäftsräume Henkestraße 91

1 Anwesende

Torben Aldenhoven für FrankenHealth Ventures GmbH (51 Stimmen), Dr. Henrik Vogt (32 Stimmen), Dr. Miriam Seidl (17 Stimmen), Prof. Dr. Cornelius Baumhauer als Gast (Beiratsvorsitzender, kein Stimmrecht).

2 Tagesordnung

2.1 Feststellung des Jahresabschlusses 2023.

2.2 Beschlussfassung über die variable Vergütung des Geschäftsführers für 2023.

2.3 Bericht zum Stand der klinischen Studie und zur Zulassung.

3 Beschlüsse

Zu 2.1: Der Jahresabschluss 2023 wird einstimmig festgestellt.

Zu 2.2: Der Beirat hatte empfohlen, die variable Vergütung wegen verfehlter Meilensteine (CE-Zulassung verzögert) auf 0 EUR festzusetzen. Nach Diskussion beschließt die Versammlung mit 68 von 100 Stimmen (FrankenHealth Ventures GmbH dafür, Dr. Vogt dagegen, Dr. Seidl dafür), die variable Vergütung für 2023 ersatzlos zu streichen. Dr. Vogt hält dies für nicht sachgerecht, da die Verzögerung auf einer Anforderung der Benannten Stelle beruhe, auf die er keinen Einfluss habe.

Zu 2.3: Kenntnisnahme ohne Beschluss.

Datei

Office-Dokument: 30_zeugen_und_belegverzeichnis.docx

Zeugenliste und Belegverzeichnis

1 Mögliche Zeugen

Name	Rolle	Beweisthema
Prof. Dr. Cornelius Baumhauer	Beiratsvorsitzender	Handhabung der Zustimmungsvorbehalte und der Sperrminorität seit 2025
Dr. Miriam Seidl	Mitgesellschafterin, 17 Prozent	Abstimmungsverhalten, Wahrnehmung der faktischen Machtverhältnisse
Caroline Benkert	CFO Neuralis MedTech GmbH	Umgang mit Weisungen, Zahlungsflüsse, Bürgschaft
Torben Aldenhoven	Partner FrankenHealth Ventures GmbH	Motive für die Satzungsänderung 2025, Beteiligung an Abberufungsantrag

2 Belegverzeichnis

Lfd. Nr.	Beleg	Fundstelle
1	Gesellschaftsvertrag Neufassung 2023 und Nachtrag 2025	Aktenstücke 02, 12, 13
2	Geschäftsführervertrag und Nachtrag	Aktenstücke 03, 27
3	Beiratsprotokolle 2025 und 2026	Aktenstück 04
4	Gesellschafterprotokolle 2024 und 2025	Aktenstücke 28, 29
5	Bürgschaftsbezug	Aktenstück 01, Ziffer 3.2
6	Beitragsberechnung	Aktenstück 31

3 Offene Lücken

Die Bürgschaftsurkunde selbst liegt der Kanzlei nicht im Original vor, nur der Verweis aus der Mandatsnotiz. Eine Anforderung bei der Hausbank ist offen. Die genaue Zahl der tatsächlich genommenen Urlaubstage seit 2023 ist nicht dokumentiert und muss über die Reisekostenabrechnung rekonstruiert werden.

Datei

Office-Dokument: 32_gehaltsabrechnungen_auszuege.docx

Gehaltsabrechnungen Dr. Vogt, Auszüge

Lohnbüro Klett und Partner, Erlangen - Erstellt für Unterlagenvorlage im
Statusfeststellungsverfahren am 14.01.2026

1 Abrechnung März 2023

Bruttovergütung 12000,00 EUR. Lohnsteuerklasse III. Abzüge Lohnsteuer und
Solidaritätszuschlag. Keine Abzüge für Sozialversicherung (Behandlung als nicht
versicherungspflichtiger Gesellschafter-Geschäftsführer). Zahlungsbetrag 8140,22 EUR.

2 Abrechnung Dezember 2024

Bruttovergütung 12000,00 EUR zuzüglich anteiliger variabler Vergütung 2500,00 EUR.
Keine Abzüge für Sozialversicherung. Zahlungsbetrag 9870,14 EUR.

3 Abrechnung Juni 2026

Bruttovergütung 12000,00 EUR. Keine Abzüge für Sozialversicherung, Verfahren noch nicht
bestandskräftig abgeschlossen. Vermerk des Lohnbüros: Bei rückwirkender Feststellung der
Versicherungspflicht sind sämtliche Abrechnungen seit März 2023 zu korrigieren.

4 Hinweis des Lohnbüros

Die Korrektur betrifft nach vorläufiger Schätzung 40 Monate. Eine detaillierte
Neuberechnung ist erst nach Abschluss des Verfahrens sinnvoll, da
Beitragsbemessungsgrenzen jahresbezogen zu berücksichtigen sind.

Datei

PDF-Anhang: pdfs/buergschaftsurkunde_2021-0417.pdf

Urkundennummer	2021-0417	Kreditkonto	771-4402
Bearbeitung	Guido Landmann	Durchwahl	09131 824-317
Ausfertigung	Original für Kreditakte	Datum	3. Juni 2021

Bürgschaftsurkunde

1. Bürge

Herr Dr. Henrik Vogt, geboren am 17. Februar 1982, wohnhaft Schuhstraße 12, 91052 Erlangen, nachfolgend „Bürge“, übernimmt gegenüber der Stadtparkasse Erlangen, nachfolgend „Sparkasse“, die nachstehende selbstschuldnerische Bürgschaft.

2. Hauptschuldnerin und gesicherte Forderung

Hauptschuldnerin ist die Neuralis MedTech GmbH, Henkestraße 91, 91054 Erlangen, eingetragen beim Amtsgericht Fürth unter HRB 18427. Gesichert sind die Ansprüche der Sparkasse aus dem Investitionskreditvertrag 771-4402 vom 28. Mai 2021 über 500000,00 EUR. Der Kredit dient dem Ausbau des Labors im Gebäude Henkestraße 91, insbesondere Reinraumtechnik, Analysegeräte und Elektroinstallation. Die Auszahlung ist auf das Geschäftskonto DE88 7635 0000 0044 8132 17 vorgesehen.

3. Haftungshöchstbetrag

Die Bürgschaft ist auf 400000,00 EUR begrenzt. Innerhalb dieses Höchstbetrags erfasst sie die Kreditforderung einschließlich vertraglicher Zinsen, Verzugszinsen und der notwendigen Kosten einer Rechtsverfolgung. Zahlungen der Hauptschuldnerin mindern den Haftungshöchstbetrag erst, soweit die Sparkasse sie endgültig auf die gesicherte Hauptforderung verrechnet hat.

4. Selbstschuldnerische Haftung

Der Bürge verzichtet auf die Einrede der Vorausklage nach Paragraph 771 BGB. Die Einreden nach Paragraph 770 BGB bleiben unberührt, soweit ein Verzicht gesetzlich nicht zulässig oder im Einzelfall unangemessen wäre. Die Sparkasse wird dem Bürgen eine Inanspruchnahme schriftlich ankündigen und Grund, Fälligkeit sowie Berechnung der verlangten Summe mitteilen.

5. Laufzeit und Freigabe

Die Bürgschaft beginnt mit Unterzeichnung. Sie endet, sobald sämtliche gesicherten Forderungen endgültig erfüllt sind und keine Rückgewähransprüche mehr drohen. Nach dem Tilgungsplan ist die vollständige Rückführung bis zum 30. Juni 2031 vorgesehen. Die Sparkasse gibt die Originalurkunde nach Erlöschen der Bürgschaft an den Bürgen zurück oder bestätigt ihm das Erlöschen schriftlich.

6. Veränderungen des Kreditverhältnisses

Stundungen, Tilgungsplanänderungen oder eine vorübergehende Aussetzung von Tilgungsleistungen lassen die Bürgschaft innerhalb des vereinbarten Höchstbetrags fortbestehen. Eine Erhöhung des Kreditnennbetrags oder eine Erweiterung des Sicherungszwecks bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Bürgen. Nebenabreden bestehen nicht.

7. Unterrichtung des Bürgen

Die Sparkasse übersendet dem Bürgen jeweils zum 31. Dezember eines Jahres eine Mitteilung über den Stand der gesicherten Hauptforderung. Gerät die Hauptschuldnerin mit zwei aufeinanderfolgenden Raten in Rückstand oder kündigt die Sparkasse den Kredit, wird der Bürge unverzüglich unter der Anschrift Schuhstraße 12, 91052 Erlangen unterrichtet. Anschriftenänderungen teilt der Bürge der Sparkasse schriftlich mit.

8. Sicherheiten und Rückgriff

Weitere Sicherheiten sind die Sicherungsübereignung der aus dem Kredit finanzierten Laborgeräte und die Abtretung der Ansprüche aus deren Sachversicherung. Die Sparkasse darf Sicherheiten nach pflichtgemäßem Ermessen verwerten. Soweit der Bürge an die Sparkasse leistet, gehen die gesicherten Forderungen und akzessorischen Sicherheiten nach den gesetzlichen Vorschriften auf ihn über.

9. Erklärungen des Bürgen

- 1 Der Bürge hat eine vollständige Ausfertigung des Kreditvertrags vom 28. Mai 2021 erhalten.
- 2 Der Haftungshöchstbetrag und die wirtschaftlichen Folgen einer Inanspruchnahme wurden erläutert.
- 3 Der Bürge hatte Gelegenheit, vor Unterzeichnung eigenen rechtlichen und steuerlichen Rat einzuholen.
- 4 Die Angaben zu Person, Anschrift und wirtschaftlicher Beteiligung an der Hauptschuldnerin sind richtig.

10. Ausfertigungen und Anlagen

Die Urkunde wird in zwei gleichlautenden Ausfertigungen unterzeichnet. Eine Ausfertigung erhält der Bürge, eine verbleibt in der Kreditakte. Als Anlagen sind beigelegt: Kreditvertrag 771-4402 vom 28. Mai 2021, Tilgungsplan vom 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2031 und Empfangsbestätigung des Bürgen.

Erlangen, 3. Juni 2021

Erlangen, 3. Juni 2021

Guido Landmann
Gewerbekundenbetreuer

Dr. Henrik Vogt
Bürge

Maren Schultheiß
Marktbereichsleiterin

Identität geprüft: Personalausweis L8R4K2H91
gültig bis 17. Februar 2032

Interner Bearbeitungsvermerk: Original am 3. Juni 2021 um 16:18 Uhr in Kreditakte GK-771-4402 übernommen; Zweitausfertigung persönlich an Dr. Vogt ausgehändigt. Kürzel GL/MS.